

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

قاريسا – كينيا



بحث تخرج مقدم إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة المستقبل

بعنوان:

أحكام الذكاة في الفقه الإسلامي

إعداد :

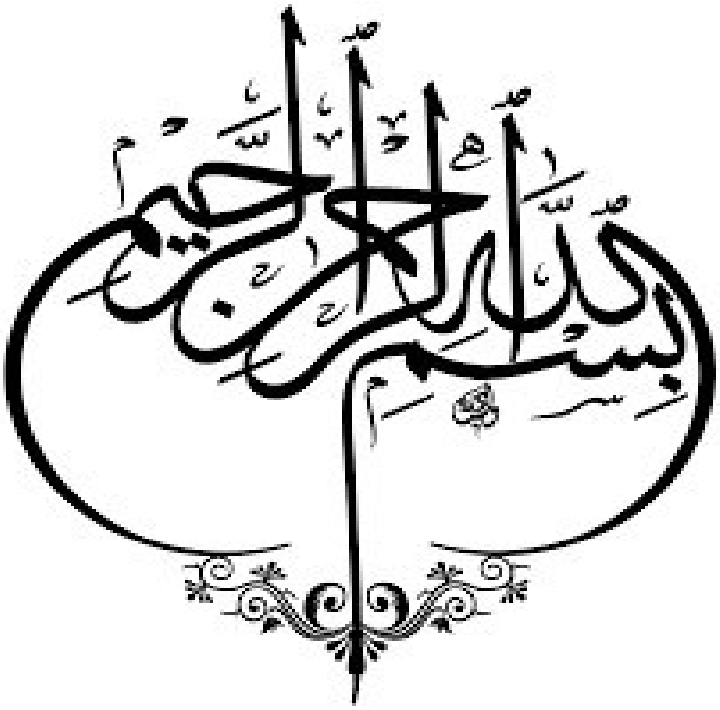
مسعود أحمد الشيخ

إشراف:

حسن إسحاق عبد الله

الرقم الجامعي : ٣٧/٤٤٤

العام الجامعي : ١٤٤١هـ ٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾

المائدة: ٣

ملخص البحث

هذا البحث والمعنون له بأحكام الذكاة في الفقه الإسلامي جاء في أربعة فصول: **تناول الفصل الأول والثاني** أساسيات البحث من مشكلة وأسباب وأهمية وأهداف وأسئلة وحدود وأدوات البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث؛ **وعرض الفصل الثالث** تعريف الذكاة وحكمها وحكمتها وأنواعها وطرقها الشرعية وكذلك شروط الذكاة الشرعية لكل من الذابح وآلة الذبح والحيوان المراد ذبحه وكذلك ـــ أيضا ـــ آداب الذكاة ومكروهاتها.

أما الفصل الرابع فقد فصل القول في الطرق الحديثة للذكاة ومساوئها وموقف الفقه الإسلامي منها؛ ومزايا الطرق الشرعية لإجراء الذبح، وقد تناول بالبيان أكثر الطرق الحديثة شهرة كطريقة الصعق الكهربائي، وطريقة الشاكوش والبلطة والمطرقة والمسدس، وطريقة التخدير باستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون، والطريقة الإنجليزية، وطريقة المغطس المائي المكهرب، ثم ذكر في نهاية الفصل نبذة عن المذابح في قاريسا ومدى موافقتها للشرع.

وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن الذكاة هي: ذبح حيوان بري مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه، وأن حكمة الذكاة هي تمييز حلال اللحم من حرامه، فإن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، ولا يطيب إلا بخروج الدم في أقل وقت ممكن، وأن الأصل في الذبح في الشريعة الإسلامية أن يكون بدون صعق أو تدويخ؛ لما في ذلك من إيلام للذبيحة، ولأن طريقة الذبح الإسلامي هي الأمثل؛ رحمةً بالحيوان، وإحسانا لذبحه وتقليلا من معاناته؛ وعليه فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل، وأنه لا يجوز استخدام وسائل التدويخ لا سيما تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية.

إهداء

إلى نبي الرحمة المعلم الأول محمد ﷺ

إلى شهدائنا الأحباب اللذين ضحو بأغلى ما يملكون من أجل عزة الأمة وكرامتها

إلى والدين الحبيبين الحنونين اللذين بذلا قصارى جهدهما من أجل أن أصل إلى هذا المقام

إلى زوجتي الغالية التي تحضضني دائما على الحرص والإجتهاد

إلى شيوخي وأساتذتي الذين حرصو دائما علي تفوقي وتقدمي في ميسرة العلم

إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي الأعزاء الذين آزروني ووقفوا بجانبي

إلى طلبة العلم وأخص منهم تلك الثلة المجاهدة من طلبة الجامعة المستقبل

إلى مُشْرِفي الفاضل الأستاذ: **حسن إسحاق عبد الله حفظه الله**

إلى كل من وقف بجانبي وعمل على إنجاح هذ البحث

﴿إليهم جميعا أهدي هذا البحث المتواضع﴾

شكر وعرفان

كل الحمد والشكر لله أولاً وآخراً، الذي سهل لي ويسر كتابة هذا البحث والقيام به على أكمل وجه، فالحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لإدارة جامعة المستقبل الإسلامية، وعلى راسها مدير الجامعة: د. **علي توني حفظه الله،** وإلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .

وأخص بالشكر أستاذي الفاضل سعادة الأستاذ: **حسن إسحاق عبد الله حفظه الله،** الذي تفضل مشكوراً بقبول الإشراف على هذا البحث وحرصه على اكتمالها وفي ذلك زودني بنصائحه ومنحني وقته الثمين وعلمه الغزير وكرمه الفياض ، وشجعني غاية التشجيع على الخوض في غماره ، ووجهني أيما توجيه أثناء إعداده ، حتى تم بعون **الله** وفضله ، فأنا مدين له بالكثير ، فجزاه **الله** عني خير ما جزا أستاذا عن طالبه.

ثم أشكر جميع أساتذتي في الجامعة الذين لم يبخلو علينا بوفير علمهم طيلة أثناء الدراسة ، فيكفيني فخرا أني تتلمذت على أيدي علماء ، جزى **الله** الجميع عني خير الجزاء .

والشكر موصول إلى كل من ساهم بفكره وتوصياته بهذا البحث، وإلى كل من قدّم إليّ يد العون في كتابة هذا البحث فجزاهم **الله** عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

الفصل الأول

خطة البحث:

أولا: المقدمة

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين .

فإن من نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين وهذه النعمة من أجلّ وأعظم النعم وأكثرها جلبا للخير والبركة والصحة والسلامة لمافي هذا الدين من شرائع ونظم وقواعد يتحقق بها مصالح العباد في الدنيا ولآخرة،

ومن هذه الشرائع والنظم والقواعد قواعد وأصول تذكية الذّبائح، والتي يلحقها الفقهاء بالعبادات لتعلقها بقواعد الحلال والحرام والحظر والإباحة، والشريعة الإسلاميةلا تحل إلا ما فيه مصلحة ولاتحرم إلا ما فيه ضرر.

ثانيا : إشكالية البحث

كثير من اللحوم في البلاد الإسلامية تجلب من بلاد غير إسلامية، وهذه البلاد تعتمد على طرق ذبح حديثة– كالصعق الكهربائي، والتخدير، والذبح بالآلات السريعة، وطريقة المسدس الشاكوش والبلطة والمطرقة وغيرها من الطرق – ولا تعنيها تذكية شرعية ولا غيرها، ما يعنيها فقط هو السهولة والسرعة في الذبح، لذبح أعداد كبيرة في أوقات محدودة.

وقد انتقلت بعض هذه الطرق إلى بعض البلاد الإسلامية، فاعتمد عليها البعض، دون النظر إلى حِل أو حرمة، إلا أن عامة المسلمين يتوجسون من هذه الطرق؛ لما دار حولها من لغط وشبهات؛ احتياطا

لدينهم، وخوفا على صحتهم من الأمراض التي قد تصيبهم جراء أكل لحوم الذبائح التي ذبحت بهذه الطرق.

والأمر لا يتوقف على استخدام بعض المسلمين لهذه الطرق في الذبح، بل ـــ كما لا يخفى على أحد ـــ إن كثيرًا من اللحوم المستهلكة في البلاد الإسلامية تستورد من بلاد غير إسلامية تعتمد هذه الطرق في الذبح.

أضف إلى ذلك وقوع المسلمين في البلاد غير الإسلامية؛ لا سيما المحتاطون لدينهم في تردد وحيرة من أمر الذبائح التي تذبح بهذه الطرق؛ والذي يتوقف حلُّها على توفر الصفة المشروعية في ذبحها ، كلحوم الأبقار و الأغنام و الدجاج؛ مما جعلهم يتساءلون : هل تتوفر في هذه الذبائح شروط وضوابط التذكية الشرعية أم لا؟

ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع:

من الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع مايلي:

١. رغبتي في إبراز شمولية الشريعة الإسلامية ودقتها في معالجة وتنظيم جميع جوانب الحياة البشرية.
٢. رغبتي في تبسيط أحكام الذكاة الشرعية للناس وتوضيح ما يباح لهم وما يحرم عنهم.
٣. تغير أساليب الذبح القديمة؛ وذلك لوجود أساليب الذبح الحديثة ، مما دفعتني في معرفة وتوضيح مدى موافقتها أو مخالفتها للتذكية الشرعية.

رابعا : أهمية البحث

تمكن أهمية هذا البحث في تعلقه بحل أكل لحم الحيوان المباح أكله أو تحريمه من خلال تذكيته أوطريقة ذبحه مما يتطلب بحثه ومعالجته بروح أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تتأتى أهميته من وجوب أن يكون المسلم على علم وبينة مما يأكل ويشرب فيتناول الطيب المباح ويتجنب الخبيث المحرم.

كما أن للدراسة المقارنة بين التذكية الشرعية وطرق الذبح الحديثة أهمية كبيرة في بيان طرق الذبح المتعددة ومعرفتها، ومعرفة مدى موافقتها للتذكية الشرعية.

خامسا: أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي :

١. معرفة الذكاة الشرعية وحكمها وحكمتها وطرقها الشرعية.
٢. الوقوف على مزايا الطرق الشرعية لإجراء الذبح.
٣. الوقوف على الشروط التي يجب توافرها في كل من الذبح وآلة الذبح والحيوان المذبوح.
٤. الوقوف على آداب الذكاة التي يستحب مراعاتها عند الذبح.
٥. الوقوف على الطرق الحديثة للذكاة وموقف الفقه الإسلامي منها.
٦. معرفة الآثار الناجمة عن طرق الذبح الحديثة.
٧. الوقوف على آثار هذه الطرق الحديثة للذبح.
٨. معرفة مايحل أو مايحرم أكله من الذبائح التي ذبحت بطرق الذبح الحديثه.
٩. الوقوف على ذبائح أهل قاريسا ومعرفة مدى موافقتها للتذكية الشرعية.

سادسًا: اسئلة البحث

جاء هذا البحث ليجيب عن كثير من الأسئلة منها :

- ماالمقصود بالذكاة الشرعية ؟
- ما حكمها وماحكمة مشروعيتها ؟
- ما طرقها الشرعية وماأنواعها؟
- ماالطرق الحديثة للذبح؟
- ما موقف الفقه الإسلامي منها؟

سابعًا:حدود البحث:

- **حدود مكانية:** قاريسا – كينيا.
- **حدود زمانية:** يقع البحث في عام٢٠٢٠م الموافق لعام١٤٤١هـ.
- **حدود موضوعية:** أحكام الذكاة الشرعية وشروطها وطرقها الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة

ثامنًا : أدوات البحث:

- المكتبات الورقية.
- المكتبات الألكترونية.
- الحاسوب الآلي.
- الرسائل الجامعية.
- الدفاتر والأقلام.

الفصل الثاني

الدراسات السابقة:

كتبت في أحكام الذبائح كتبًا ومقالات كثيرة قديما وحديثًا، وكان من أشملها حسب ما وقفت عليه من الكتب والمقالات:

١. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة، الدكتور محمد سليمان الأشقر ، وهو بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد العاشر ، الجزء الأول.
٢. الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح تأليف الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأصل هذا الكتاب كان رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف : فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء.
٣. الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة للدكتور نادي قبيصي البدوي والدكتور حسن عبد الغفار البشير وكلاهما مساعد بقسم الفقه وأصوله بجامعة المدينة العليا.
٤. أحكام ذبائح غير المسلمين واللحوم المستوردة منهم ، الباحث:الدكتور ثامر عبد المهدي.
٥. الذكاة الشرعية وآثارها الصحية للدكتور: خالد بن عبد الرحمن الشايع الباحث في الأخلاقيات الطبية وعضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي.
٦. الذبح الإسلامي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه إعداد محمد فؤاد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية في الدنمارك عضو مجمع فقهاء الشريعة .

والمتصفح لهذه الدراسات ـــ غير هذا الدراسة : **الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة** ـــ يجد أن بعضها تناول بعض طرق الذبح دون بعض. ولذالك أتي هذا البحث لتضع لبنة مع هؤلاء العلماء في البناء ، مساهمة في إتمامه وإكماله عن طريق سد العجز وإكمال النقص والإعتناء بما ينل حظه من العناية.

منهج البحث

الناظر إلى مسألة أحكام الذبائح يجد بُحوثا كثيراً متشعبةً فيها فالعلماء المتقدمون كتبو في هذا الموضوع في كتبهم وهي متفرقة في كتب الفقه العامة، أما في عصرنا الحاضر فقد كتبت رسائل علمية ومقالات حول هذه الموضوعات، فكان يتبع منهج بحثي المنهج الوصفي التحليلي لأنه أنسب في هذا البحث حيث :

- أرجع إلى المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة.
- سأتناول أقوال العلماء في مسائل البحث – قدر الإمكان– منسوبة إلى أصحابها ومصادرها .
- سأذكر أوجه الاختلاف مع ذكر أدلة كل قول .
- سأقف بمناقشة الأدلة من خلال ما ورد عليها من اعتراضات وأجوبتها إن وجدت ، ثم أنتقل إلى الترجيح ، مبنيا أسبابه ما أمكن لي إلى ذلك سبيلا .
- عند الإستدلال بالأيات القرآنية : أذكر من الآية مايكفي لإيضاح الدلالة على المقصود، ملتزما بالرسم العثماني ثم أكتفي بذكر إسم السورة ورقم الآية عقب الآية لا في الهامش .
- عند الإستدلال بالسنة فإني أفرق بين أمرين :
  - ❖ إن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما أكتفي بذكر كونه في الصحيحين.
  - ❖ وإن كان الحديث في غير الصحيحين فإني أحرص على ذكر من أخرجه مع الإلتزام بذكر درجة الحديث ضعفا وصحة .
- سأبين في الخاتمة بذكر أهمّ النتائج والتوصيات والمصادر والمراجع والفهارس .
- وسأكتفي عند الفهارس بذكر فهرس الآيات والأحاديث والأعلام والموضوعات .

هيكل البحث

يشتمل البحث من مقدمة أربعة فصول وخاتمة

الفصل الأول : وقد ذكرت فيه أساسيات البحث :

- ✓ إشكالية البحث.
- ✓ أسباب اختيار الموضوع.
- ✓ أهمية البحث .
- ✓ أهداف البحث.
- ✓ أسئلة البحث.
- ✓ حدود البحث.
- ✓ أدوات البحث.

الفصل الثاني : تناولت فيه :

- ✓ الدراسات السابقة

الفصل الثالث : مفهوم الذكاة وأنواعها وشروطها وفيه مبحثان

المبحث الأول : مفهوم الذكاة وأنواعها. وفيه مطالب :

المطلب الأول: تعريف الذكاة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: حكم الذكاة وحكمتها.

المطلب الثالث: أنواع الذكاة وطرقها الشرعية.

المبحث الثاني : شروط الذكاة وآدابها وفيه مطالب:

المطلب الأول: شروط الذابح.

المطلب الثاني: شروط آلة الذبح.

المطلب الثالث: شروط الحيوان المراد ذبحه.

المطلب الرابع: آداب الذكاة ومكروهاتها.

الفصل الرابع : طرق الذبح الحديثة ونبذة عن المذابح في قاريسا وفيه مبحثان :

المبحث الأول: طرق الحديثة للذكاة و موقف الفقه الإسلامي منها وفيه مطالب:

المطلب الأول: طريقة الصعق الكهربائي.

المطلب الثاني: طريقة الشاكوش والبلطة والمطرقة والمسدس.

المطلب الثالث: طريقة التخدير باستخدام غاز أكسيد الكربون.

المطلب الرابع: طريقة الإنجليزية.

المطلب الخامس: طريقة المغطس المائي المكهرب.

المبحث الثاني: مساوئ طرق الذبح الحديثة ونبذة عن المذابح في قاريسا وفيه مطالب:

المطلب الأول: مساوئ طرق الذبح الحديثة.

المطلب الثاني: مزايا الطرق الشرعية لإجراء الذبح.

المطلب الثالث: نبذة عن المذابح في قاريساومدى موافقتها للشرع.

الخاتمة : وتشتمل :

- ✓ أهمّ النتائج
- ✓ التوصيات
- ✓ المصادر والمراجع
- ✓ الفهارس وتتكون :
  - ○ فهرس الآيات
  - ○ فهرس الأحاديث
  - ○ فهرس الأعلام
  - ○ فهرس الموضوعات

الفصل الثالث:مفهوم الذكاة وأنواعها وشروطها وفيه مبحثان

المبحث الأول : مفهوم الذكاة وأنواعها . وفيه مطالب :

المطلب الأول: تعريف الذكاة لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: حكم الذكاة وحكمتها

المطلب الثالث: أنواع الذكاة وطرقها الشرعية

المبحث الثاني : شروط الذكاة وآدابها وفيه مطالب

المطلب الأول: شروط الذابح

المطلب الثاني: شروط آلة الذبح

المطلب الثالث: شروط الحيوان المراد ذبحه

المطلب الرابع: آداب الذكاة ومكروهاتها

الفصل الثالث: مفهوم الذكاة وأنواعها وشروطها

لما كانت الأغذية الحيوانية لها وضع خاص في الشريعة الإسلامية؛ فقد اهتم الفقه الإسلامي بالذكاة وجعلها من أهم أبوابه، وقد بسط الفقهاء الكلام عن هذه الأحكام التي استمدوها من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، وليس المراد في هذا البحث استقصاء هذه الأحكام، ولكن المراد بيان مبادئها الأساسية وتطبيقها على الأوضاع المعاصرة، ونبدأ ذلك بالتعرف على معنى الذكاة ومعرفة حكمها وحكمتها.

المبحث الأول: مفهوم الذكاة وأنواعها . وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف الذكاة لغة واصطلاحا:

أولاً: الذكاة لغة:

مأخوذة من ذكّى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها، وأصل الذكاة في اللغة: إتمام الشيء، ومنه الذكاء إذا كان تمام العقل سريع القبول، والتذكية: مصدر ذكى الحيوان أي ذبحه أو نحره[1]

ثانيا: الذكاة إصطلاحا:

اختلف تعريف الذكاة بحسب الواجب قطعه في كل مذهب:

[1] ينظر: لسان العرب ١٤ /٢٨٨، مختار الصحاح ١/٩٣، المغرب للمطرزي ص١٧٥، المصباح المنير ص٢٠٩.

فعند الحنفية والمالكية والظاهرية : الذكاة هي فري الأوداج أو العروق[1].

والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم[2] والمريء[3] والودجان[4].

وعند الشافعية والحنابلة:هي قطع الحلقوم والمريء؛ جاء في المجموع :" الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيًا كان أو وحشيًا، أضحيةً كان أو غيرها، هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظمًا ولا ظفرًا "[5].

وجاءفي كتب الحنابلة: "الذكاة شرعا : هي ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر"[6].

وبالتالي يمكن تعريف الذكاة تعريفًا جامعًا بأنها : إزهاق روح الحيوان بالطريق المشروع الذي يجعل لحمه حلالًا للمسلم[7].

وكلام الحنفية ومن معهم أدق وأوضح؛ لأنه جمع بين المعنى اللغوي والإصطلاحي؛ فاللغوي معناه إتمام الشيء، وقطع العروق الأربعة يعتبر إتمامًا للذكاة كما في المعنى الإصطلاحي؛ بحيث لايكون هناك شبهة أو شك في حل الذبيحة وتطهيرها وصلاحيتها للأكل.

---

(1) ينظر : تبين الحقائق ٥/٢٨٦، البحر الرائق٨/١٩٠، بدائع الصنائع٥/٤١،مواهب الجليل٣/٢٠٨،٢٠٧،شرح النيل٤/٤٢٨

(2) الحلقوم:هو مجرى النفس دخولا وخروجا، وهو أبيض خشن صلب ، ويعرف بالقصبة الهوائية [المصباح المنير١٤٦، ٥٦٩، المجموع٩/٩٨].

(3) المريء : مجرى الطعام والشراب وهو لحم أحمر متصل بالحلقوم طولا، ويعرف بالبلعوم [شرح مختصر خليل٣/٤٣٢، مطالب أولي النهى٦/٣٣١].

(4) الودجان: هما العرقان اللذان في جانبي العنق، بينهما الحلقوم والمريء، يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ [تكملة المجموع٩/٩٨، بدائع٥/٤١].

(5) المجموع ٩/٨٩

(6) كشاف القناع ٦/٢٠٣

(7) الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة للدكتور نادي قبيصي اليدوي ص ٣٤٨.

المطلب الثاني: حكم الذكاة وحكمتها:

أولا: حكم الذكاة:

اتفق الفقهاء في الجملة[1]على أن الحيوان البري المأكول لا يحل أكل شيءٍ منه مطلقًا أو الإنتفاع بأي جزء من أجزائه [2]إلا بالذكاة الشرعية المعهودة الخاصة من ذبح[3] أو نحر[4] أو عقر[5]لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ المائدة ، آية ٣

وقد استثنى الله _ سبحانه وتعالى_ الذكاة من المحرم، والإستثناء من التحريم إباحة، وكل ما أدرك ذكاته وفيه حياة مستقرة؛ فإن الذكاة عاملة فيه[6]

ثانيا: حكمة مشروعية الذكاة [7] :

حكمة الذكاة هي تمييز حلال اللحم من حرامه؛ فإن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، ولا يطيب إلا بخروج الدم في أقل وقت ممكن؛ لأن الدم بيئة

---

[1] ينظر: شرح مختصر خليل ٣/٢، بدائع الصنائع ٥/٣٦، الدر المختار ٦/٢٩٤، المدونة الكبرى ١/٥٤٢، بداية ١/٣٢١، أسنى المطالب١/٥٥٢، تحفة المحتاج ٩/٣١٢،٣١٣، المغني ٩/٣١٥، الفرع ٦/١٢٢، شرائع الإسلام ٣/١٥٩، البحر الزخار ٥/٢٩١، شرح النيل ٤/٤٢٧، فقه السنة للدكتور سيد سابق ٣/١٨٩، مراتب الإجماع ص١٤٨.

[2] يستثنى منها ماذبح لحديث ابن عباس : {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا} | صحيح البخاري ٥/٢١٠٤|

[3] الذبح: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، والنصيل موضع الذبح من الحلق وقطع المريء والودجين وهو يرادف الذكاة. {لسان العرب ٢/٤٣٦، المطلع١/٢٠٠}.

[4] النحر: أعلى الصدر ، والنحر للبعير . يقال نحر البعير نحرًا أي طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر.{ لسان العرب٥/١٩٦، مختار الصحاح ١/٢٧٠}.

[5] العقر: عبارة عن قطع قوائم الحيوان غير المقدورعليه بالسيف ونحوه.{لسان العرب٤/٥٩١، مختار الصحاح /١٨٧، المصباح المنير٢/٤٢١}.

[6] راجع: تفسير القرطبي ٦/٥٠، تفسير الطبري ٦/٧٢، بدائع الصنائع ٥/٤٠.

[7] الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة لدكتور ناجي قبيصي البدوي ص ٣٤٩

نموذجية لتكاثر الميكروبات، فالحيوان إذا لم يذبح بالطريقة الشرعية يكون الدم قائماً فيه، وهو أول شيءٍ يسارع إلى فساده.

وتناول الشيء الفاسد يؤدي إلى دناء الطباع وفساده الأخلاق؛ فيصبح الشخص دنيء الطبع، مظلم القلب، كل أعماله شر ووبال؛ لذا فإن الله ـــ تعالى ـــ شرع الذكاة وأحل الطيّبات وحرم الخبائث قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧

أما إذا خرج الدم فاللحم يسارع إلى التحفف، والحيوان الجيد الصحيح يكون نزفة شبه كامل، وتكون لحوم ذبيحة هذا الحيوان صالحة للإستهلاك الآدمي لفترةٍ طويلة عند الحفظ الجيد للحومه[1]

المطلب الثالث: أنواع الذكاة وطرقها الشرعية:

أولا: أنواع الذكاة:

تنقسم الذكاة إلى قسمين وفقًا لنوع الحيوان المراد تذكيته، والحيوان؛ إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا.

أما الحيوان المستأنس؛ فكالإبل والبقر والغنم والطيور والدجاج، فهذه الحيوانات لها تذكية معينة، وهناك نوع ثانٍ من التذكية الشرعية للحيوان حلال الأكل الذي لا يتمكن من إمساكه ؛ كالطير في الهواء، والغزال ونحوها من صيد البر، فهذا النوع من الحيوانات له تذكية ثانية.

من هنا تنوعت الذكاة حسب القدرة على الإمساك بالحيوان إلى نوعين:

---

[1] راجع: بدائع الصنائع ٨٦/١، البحر الرائق ١٩٠/٨، حاشية العدوي ٥٧٨/١، ٥٥٣/٢، شرح النووي على صحيح مسلم ١٢٣/١٣، فقه السنة ١٨٩/٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٧/٢١.

النوع الأول: ذكاة اختيارية:

وتكون في الحيوان المقدور عليه بالذبح فيما يذبح، كالبقر والغنم ونحوهما، والنحر فيما ينحر كالإبل، وذلك إذا كان الحيوان واقعا تحت قدرة الإنسان وسيطرته كالحيوانات الألفية[1].

النوع الثاني: ذكاة اضطرارية:

وتكون في الحيوان غير المقدور عليه صيدا بطريق الجرح أو العقر؛ لعدم القدرة على إمساكه وذبحه؛ كأن يكون حيوانًا شاردًا أو متوحشًـــا، فيكفي فيه أن يجرح بأي آلة جارحة تنهر الدم حتى يموت[2].

والذكاة بنوعيها تجعل الحيوان طاهرًا صالحًا للإنتفاع بكل جزء من أجزائه: جلده وشعره وعظمه وصوفه ووبره، ما لم يكن عليه نجاسة؛ لأنه جزء طاهر مأكول[3] إلا الدم المسفوح للنص على نجاسته وحرمته، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾ المائدة: ٣

---

(1) الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة للدكتور نادي قبيصي البدوي ص ٣٥٠

(2) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٣٧/٢، أحكام القرآن للشافعي ٨١/٢، بدائع الصنائع ٤٠/٥، الفتاوى الهندية ٢٨٥/٥، المنتقى شرح الموطأ ٣ /١٠٨، تكملة المجموع ١٤١/٩، الأم ٢٦٢/٢، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١١٢/٨، ١١١، المحلي بالآثار ١٢٢/٦ مسألة رقم ١٠٤٥، شرائع الإسلام ١٥٧/٣، شرح النيل ٤٣١/٤.

(3) ولكن الفقهاء اختلفوا في أثر الذكاة في طهارة الحيوان غير المأكول والإنتفاع بأجزائه على قولين:

القول الأول: للحنفية والمالكية والإمامية قالوا: ذبح ما لا يؤكل لحمه يؤثر في طهارته ويجوز الإنتفاع بكل جزء من أجزائه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، ولأن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة النجسة، فإذا زالت طهر الحيوان وأجزائه [بدائع الصنائع ٨٦/١، تكملة شرح فتح القدير ٣٠٢/٩، نصب الراية ٦٣/٦، ٦٤، التاج والإكليل ١٢٥/١، ١٢٤، مواهب الجليل ٨٨/١، شرائع الإسلام ١٦٥/٣]

القول الثاني: للشافعية والحنابلة والزيدية قالوا: الذكاة لا تؤثر في الحيوان غير المأكول، فلا يجوز الإنتفاع بأي جزء من أجزائه ذكي أو لم يذك؛ لأن ذكاته وغيرها سواء [الأم ٧٢/١، أسنى المطالب ١٨/١، كشاف القناع ١٩٤/٦، البحر الزخار ٢٤/٢] والراجح ـــ والله أعلم ـــ جواز الإنتفاع به في غير الأكل بأن ينتفع بجلده وعظمه وصوفه دون أكل اللحم للشك في طهارته؛ بل يمكن تجفيفه ووضعه في علف الحيوانات والطيور وغيرهما.

ثانيا: الطرق الشرعية للذكاة:

وتكون الذكاة بأحد طرق ثلاثة: الذبح والنحر ويكونا في الذكاة الإحتيارية، والعقر ويكون في الذكاة الإضطرارية؛ على التفصيل التالي:

أولا: الذبح:

ويكون بإضجاع البهيمة على جنبها ثمّ ذبحها، وذلك من جهة عنقها، ويكون ذلك بقطع المريء والحلقوم وأحد الودجين، علي خلاف ذلك، كما ذكرنا من قبل [1]

والصحيح [2] أن قطع الحلقوم والمريء مجزئ، ومبيح للذبيحة؛ لأن به يحصل المقصود من إنهار الدم المسفوح وزهوق نفس الذبيحة، والأفضل قطع ثلاثة من أربعة؛ لأنه أبلغ في إنهار الدم وأسرع في زهوق نفس الذبيحة وإراحتها، والكمال قطع الأربع كلها؛ لتحقق المعاني السابقة على وجه الكمال.

ثانيا: النحر:

ويكون بطعن الحيوان في لبته وهي الوهدة، ما بين أسفل العنق والصدر، وهي منفد إلى جوف الحيوان ومقتل له، فتطعن بالسكين أو الخنجر أو نحوه من السلاح الذي ينهر الدم[3]

والذبح يكون غالبا للغنم والبقر، والنحر للإبل على ما سيأتي إن ـــ شاء الله ـــ .

---

[1] ينظر ص ١٢من بحثنا هذا

[2] راجع : الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة للدكتور نادي قيسي البدوي ص ٣٥٥

[3] راجع: المغني ١١/٤٦، وشرح الزركشي ٣/٢٥٢.

مسألة: إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر من الحيوانات فهل تحل؟

لا خلاف بين أهل العلم أن التذكية نوعان :ذبح ونحر **قَالَ تَعَالَى:** ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗ ﴾ البقرة: ٦٧ **وقَالَ تَعَالَى:** ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ ﴾ **الكوثر: ٢**

والنحر طعن في اللبة من أسفل العنق والذبح قطع في أعلى العنق ولا خلاف بينهم أيضا أن من الحيوان ما يذبح ومنه ما ينحر.

فإن خالف المذكي هذه الصفة فنحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر ففي حل الذبيحة قولان:

القول الأول: أنه لا تحل بهذه التذكية إلا في حال الضرورة وحالة الجهل لمخالفته للصفة المشروعة **وهذا قو المالكية**[1].

القول الثاني : أنها تحل الذبيحة بهذه التذكية وهو قول **الحنفية والشافعية والحنابلة** لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة.[2]

والراجح هو القول الثاني وهو إباحة ما ذكي على هذه الصفة لحصول المقصود من الذكاة وهو إنهار الدم ـــ وما ورد من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب و لأولى وهذا لا يدل علي تحريم ما لم تقع ذكاته على تلك الصفة ـــ والله أعلم .

ثالثًا : العقر :

ويكون ذلك في الذكاة الاضطرارية؛ بأن ترمي الحيوان غير المقدور عليه بالسلاح في أي موضع أمكن جرحه فيه لقتله، فإذا عقرته وأهلكته بهذه الرمية أو الطلقة من سلاحك فإنه حينئذٍ يكون حلا لا لك[3]؛ لقول النبي ﷺ : **"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ "**[4]،

---

(1) مختصر خليل مع شرح الكبير ١٠٧/٢

(2) المجموع ٨٥/٩، بدائع الصنائع ٤١/٩

(3) راجع: أحكام القرآن لجصاص ٤٣٧/٢، أحكام القرآن للشافعي ٨١/٢، بدائع الصنائع ٤٠/٥، الفتاوى الهندية ٢٨٥/٥، المنتقى شرح الموطأ ١٠٨/٣، تكملة المجموع ١٤١/٩، الأم ٢٦٢/٢، شرائع الإسلام ١٥٧/٣، شرح النيل ٤٣١/٤.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب التسمية على الذبيحة ٢٠٩٥/٥، رقم ٥١٧٩.

وقال عدي: [1] يا رَسُولَ اللَّه إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِه الْكِلَاب، وبِهذا البَاز،فَمَا يَحِلُّ لِي؟ فَقَالَ ﷺ : "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّه فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ"[2]

ولحديث رافع بن خديج [3] ــ رضي الله عنه ــ قال كنا مع النبي ﷺ فند بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه ، فقا النبي ﷺ : " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا "[4].

* * *

[1] هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي . أبو وهب وأبو طريف أمير صحابي من الأجواد العقلاء . كان خطيبًا حاضر البديهة . قام في حروب الردة بأعمال كبيرة... وكان سريا شريفا في قومه ، فاضلا كريما. راجع : الطبقات الكبرى٦/٢٢، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١٠٥٧/٣

[2] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ما جاء في التصيد ٢٠٩٠/٥، رقم ٥١٧٠

[3] صحابي جليل شهد أحد وما بعدها ، وصفين مع علي، توفي وهو ابن ستة وثمانين سنة ، وأسند ثمانية وسبعين حديثا وأحاديثه جيدة [البداية والنهاية ٢٣٢/١٢].

[4] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ماند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، ٢٠٩٨/٥، رقم ٥١٩٠.

المبحث الثاني : شروط الذكاة وآدابها ومكروهاتها

اتفق الفقهاء على أن الحيوان الذي يذكى هو الحيوان المأكول، سواء كان أهليًّا أو بريًّا، والذكاة التي تعمل فيه لا بد لها من أركان وشروط حتى يتحقق حل الحيوان المراد تذكيته؛ فإن الأركان اللازمة لحصول الذكاة هي:الذابح ، وآلة الذبح، والحيوان المراد ذبحه؛ وهذه الأركان محل اتفاق بين الفقهاء ، فقد اتفقو على وجوب تحقيقها لصحة الذكاة وحل المذبوح[1].

وإنما وقع الخلاف في بعض الشروط: منها ما يعم المسلم والكتابي، ومنها ما هو خاص بالكتابي وحده ونقتصر على ما ورد فيه الخلاف في المطالب التالية:

المطلب الأول: شروط الذابح:

يشترط لصحة الذكاة من الذابح وحل الذبيحة بها شروط منها:

الشرط الأول : العقل:

يشترط في الذابح أن يكون عاقلا؛ لأن الذكاة لا بد أن يتحقق فيها القصد، والقصد لا يصح من المجنون أوالسكران الذي لا يعقل، كما لا يصح من الصبي غير المميز، فإذا وقعت الذكاة ممن لا قصد لهم كالمجنون والسكران وغيرهما فماالحكم؟

اختلف الفقهاء في حكم الذبيحة المجنون ومن في حكمه؛ علي قولين:

القول الأول: للحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية والظاهرية قالو : لا تحل ذبيحة المجنون[2]

---

[1] بدائع الصنائع ٥/٤٥، التاج والإكيل ٤/٣١٠، حاشية العدوي ٢/٤٢٠،الأم ٤/٢٨٩، نهاية المحتاج ٨/١١٣،المغني ٩/٣١٣،المحلي بالآثار ٦/١٣٤، شرائع الإسلام ٣/١٥٩.

[2] راجع: بدائع الصنائع ٥/٤٥، العناية ٩/٤٨٦،المنتقي ٣/١١٠، مواهب الجليل ٣/٢٠٩، الإنصاف ١٠/١٨٠، دقائق ٣/٤١٨، كشاف القناع ٦/٢٠٤، مغني المحتاج ٦/٩مسألة رقم ١٠٦١.

دليلهم : أن الذكاة يعتبر لها القصد فيعتبر لها العقل كالعبادة، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة فذبحتها[1].

القول الثاني: للشافعية في الأظهر قالو : تحل ذكاة المجنون مع الكراهة[2]، أما الحل فلأن لهم قصدا في الجملة، وأما الكراهة فلأنهم قد يخطئون الذبح.

وماذهب إليه الجمهور ومن معهم القا ئلون باشتراط العقل في الذكاة هو الأرجح؛ لأن الذكاة من الأمور التعبدية التي يجب على المسلم الالتزام بأحكامها، كما أنها تحتاج إلى نية ولا يتحقق ذلك إذا كان الذابح مجنونًا أو سكرانًا أو صبيًا غير مميز[3].

الشرط الثاني: أن يكون الذابح مسلما أو كتابياً .

يشترط أن يكون الذابح ذا دين سماوي؛ مسلمًا كان أو كتابيًا، نصرانيًا كان أو يهوديًا[4]

ولا خلاف بين الفقهاء في كون المسلم الدائن بوحدانية الله تعالى المؤمن برسالة الحق التي بعث رسول الله ﷺ هو أولى من يقوم بالتذكية؛ من أجل سلامة باطنه من الانحراف الفكرى ، وظاهره من الانحراف السلوكي، وهو أولى الناس بأن يوفي التذكية حقها الشرعي ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن المشركين من عبدة الأوثان والملاحدة والمجوس الذين لا دين لهم لا تحل ذبائحهم؛ لأنها في حكم الميتة[5]، ولا خلاف في أن لأهل الكتاب حكمًا خاصًا مخالفا لأحكام المشركين يقضي بحل ذبيحتهم، وحل تناولها والأكل منها، لقوله تعالى:﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ المائدة: آية ٥ أي : ذبائحهم.

---

[1] راجع : الخرشي على الخليل ٣٠١/٢، نهاية المحتاج ١٠٦/٨، المقنع٥٣٥/٣، المغني٥٨١/٨.

[2] تكملة المجموع ٨٦/٩، مغني المحتاج ٩٦/٦، شرائع الإسلام ١٥٩/٣، البحر الزخار٣٠٥/٥، التاج المذهب ٣٣٥/٣.

[3] الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة

[4] راجع تبيين الحقائق٢٨٧/٥، الفتاوى الهندية ٢٨٥/٥، المنتقى ١١١/٣، أسنى المطالب ٥٣٣/١، تكملة المجموع ٨٦/٩،المغني ٣١٦/٩.

[5] بدائع الصنائع ٤٥/٥ المنتقى ١٢٧/٣، تكملة المجموع ٨٣/٩.

مسألة: ما الحكم إذا ارتد شخص عن الإسلام هل يصح وقوع الذبح منه؟

اختلف الفقهاء في حكم وقوع الذكاة من المرتد على قولين :

القول الأول: لجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية حيث قالو: لا تحل ذبيحة المرتد؛ لأنه كافر لا يقر على دينه، فلا تحل ذبيحته كالوثني، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب؛ لأنه لا يقر بالجزية، ولا يُسْتَرَقُّ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ [1].

القول الثاني: للثوري والأوزاعي[2] وإسحاق[3] حيث قالو: تباح ذبيحة المرتد إذا تحول إلى اليهودية أو النصرانية، لأن من تولى قوما فهو منهم.

ونوقش هذا الدليل: بأن المرتد ليس متوالًّا لهم وإنما هو مفارق لدين الإسلام، متحول عنه مستحق للعقوبة على ذلك وهي القتل [4] قال إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن ـــ رحمه الله تعالى ـــ في: الدرر السنية في الأجوبة النجدية : "وتحريم ذبيحة المرتد مسألة إجماع" [5].

وقد أجمع العلماء: "على أن المرتد من هذه الأمة، حكمه مخالف لحكم أهل الكتاب، فلا يقر بالجزية، ولا يسترق، ولا تنكح المرتدة، ولا تباح ذبيحته، إلا ما ذكروا من مخالفة إسحاق، في إباحة ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتاب خاصة؛ وحكم الصحابة ومن بعدهم من جميع العلماء، مخالف لحكمهم في أهل الكتاب، فمن قاس المرتد من هذه الأمة على أهل الكتاب، فقد خالف ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة"[6].

وبهذا يظهر رجحان مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم وضعف أدلة مذهب الثاني.

---

(1) راجع: نصب الراية ٣٤/٦، تكملة المجموع ٣٠/٩، المغني ١٣/٩ في مسألة رقم ٧٠٩٩ ، الإنصاف ٣٨٧/١٠.

(2) الإمام الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ولد سنة ٨٨، وسكن بيروت، ومات بها سنة١٥٧ وعمره ٦٠ عامًا، وكان فقيهًا عالمًا، له من الكتب: السنن في الفقه. [صفة الصفوة ٢٣٥/٤، طبقات الفقهاء ص٧٦].

(3) إسحاق بن راهويه: إبراهيم بن مطر التميمي الحنظلي، ولد سنه ١٦١هـ. [سير أعلام النبلاء ٣٥٨/١١].

(4) المغني ٣١٦/٩.

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٤٨٥/٧

(6): الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف: علماء نجد الأعلام

الشرط الثالث: التسمية على الذبيحة.

ومعناها: ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة؛ تبركًا بها، وتطييبًا للذبيحة، وطردًا للشيطان، وذلك عند عملية الذبح أو قريبًا منه[1].

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية على أقوال ثلاثة:

القول الأول: للحنفية والمالكية والحنابلة على الأظهر؛ حيث قالو: التسمية واجبة في حال الذكر فقط دون حال النسيان؛ فلو ترك التسمية عمدًا لم تحل الذبيحة، ولو تركها سهوًا حلت[2].

واستدلو بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ **الأنعام: ١٢١**

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل متروك التسمية وسماه فسقًا ، والمقصود ما تركت التسمية عليه عمدًا مع القدرة.

وأما ترك تسميته نسيانًا فلا يدخل في عموم الآية لحديث ابن عباس: **أن النبي ﷺ قال: الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ"**[3] .

القول الثاني: للشافعية ورواية للإمام مالك ورواية للحنابلة؛ حيث قالو :أن ذبيحة تارك التسمية عمدًا حلال وأن التسمية مستحبة وليست شرطا في حل الذبيحة، فتحل الذبيحة مطلقًا سواء سمى عليها أم لم يسم[4].

---

[1] يراد ذلك أن وقت التسمية يكون عند الذبح وهذا ما عليه الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية ورواية للحنابلة، وفي رواية ثانية للحنابلة أنها تجوز أن تكون قريبة من الذبح والراجح الأول.[البدائع ٥/٤٦، البداية ١/٣٢٨، الإنصاف ١٠/٣٩٩].

[2] راجع: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٢٧١، البدائع ٥/٥، المدونة الكبرى ١/٥٣٢، التاج والإكليل٤/٣٢٨، ٣٢٩، المغني٩/٢٣٩، شرح النووي١٣/٧٣.

[3] أخرجه الدارقطني في سننه: باب الصيد والذبائح وغيرها ٣/٥٥٥، رقم ٤٧٢٢/٩٨. قال الزيلعي في نصب الراية: "قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : لَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، وَكَانَ صَدُوقًا صَالِحًا ، لَكِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْغَفْلَةِ،وَقَالَ غَيْرُهُ : مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ"[نصب الراية٩/٣٦، ٣٧]

[4]راجع: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٢٧١، ٢٧٢،المنتقى ٣/١٠٤،الأم٢/٢٤٩، المجموع٩/٦٩، المغني٩/٢٣٩،الإنصاف١٠/٤٠٠، شرح النووي١٣/٧٣.

واستدلو ما أخرجه البخاري عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ" قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ "[1].

وجه الدلالة: أن التسمية لو كانت شرطا لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها؛ لأن الشك في الشرط شك فيما شرطت له.

القول الثالث: للظاهرية ورواية للحنابلة حيث قالو : التسمية واجبة في حالة الذكر والنسيان[2] فلا يحل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح عمدًا أو سهوًا، قال ابن حزم:"ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان، برهان ذلك قول الله تعالى:﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ الأنعام: ١٢١ فعم الله تعالى و لم يخص"[3].

الترجيح : لكل أصحاب رأي أدلتهم ولكن الرأي الذي أميل إليه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية ـــ ومن وافقهم ـــ القا ئلون بأن التسمية مستحبة عند الذبح ولا يؤثر تركها على حل الذبيحة[4]؛ وذلك لأسباب الآتية:

١. أن قوله تعالى:﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ مخصوص بما أهل به لغير الله، يدل على ذلك قوله تعالى:

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾﴾ الأنعام: ١٤٥

---

[1] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ذبيحة الأعراب ٥/٢٠٩٧، رقم ٥١٨٨

[2] المغني ٩/٣٣٩، المحلي ٦/٨٧ مسألة رقم ١٠٠٤، شرح النووي١٣/٧٣.

[3] المحلي ٦/٨٧.

[4] الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة

٢. أن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب بمقتضى قول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ المائدة: آية ٥ يعني ذبائحهم، وهم لا يسمون غالبًا، وإذا كانو كذلك، فقبولها من المسلم الذي يذبح على اسم الله في كل الأحوال أولى.

٣. أن قوله ﷺ : "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ" ـــ في حديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ"[1] ـــ يدل على أنها ليست بشرط؛ لأنها لو كانت كذلك لما صرح الرسول ﷺ بحل الذبيحة وحل تناولها إلا بعد تحقق التسمية عند الذبح، لكن الرسول ﷺ رخص لهم بالأكل مع الشك في التسمية، وهذا كافٍ في كونها ليست شرطًا؛ بل سنة... والله أعلم.

[1] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ذبيحة الأعراب ٥/٢٠٩٧، رقم ٥١٨٨

المطلب الثاني: شروط آلة الذبح:

ينبغي للإنسان أن يحرص على الرفق بالحيوان حسب وسعه في تذكيته، فيختار له الآلة الأنسب التي تؤدي الغرض مع تخفيف الألم عن المذكى (المذبوح) بقدر المستطاع، ولعل ما يؤيد ذلك ويدل عليه ما روي عن شداد بن أوس[1] ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: "ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"[2].

فالحديث دليل على استحباب الذبح بالآلة الحادة والإحسان فيه وإراحة الذبيحة[3].

ولا يجوز الذبح بأي آلة، ولكن اشترط الفقهاء شرطين لا بد من تحققهما لحل الذبيحة وهما:

الشرط الأول: أن تكون الآلة محددة

فيجوز الذبح بكل آلة محددة؛ سواء كانت من حديد كالسيف والسكين، أو من الرصاص أو النحاس أو الزجاج أو الحجر[4].

ويدل على ذلك ما روي عن كعب بن مالك[5] ـــ رضي الله عنه ـــ "يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ[6] فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا

---

(1) هو: شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي أبو يعلى، وقيل أبو عبد الرحمن، روى عن النبي ﷺ وروى عنه ابناه يعلى ومحمد ومحمود بن الربيع، توفي بالقدس سنة ٥٨هـ وهو ابن ٧٥ سنة [الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٣١٩، الثقات لابن حبان ٣/١٨٥].

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح ٣/١٥٤٩، برقم ١٩٥٥.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/١٠٦، عون المعبود ٨/.

(4) راجع: تبيين الحقائق ٥/٢٨٦، المحلى ٦/١٣٧.

(5) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب بن أسد أبو عبد الله الأنصاري السلمي، ويقال أبو بشر، وأبو عبد الرحمن، شهد العقبة وبايع بها، وشهد أحدا وما بعدها ـــ غير غزوة تبوك ـــ وروى عنه جماعة من التابعين وذهب بصره في آخر عمره توفي في زمن معاوية سنة ٥٠هـ [الإصابة في تمييز الصحابة ٥/٦١٠، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/١٣٢٤].

(6) السلع: شق في الجبل كهيئة الصدع، والجمع أسلاع وسلوع [لسان العرب ٨/١٦٠].

فَقَالَ لأَهْلِه: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا"[1].

ففيه إباحة الذبح بالحجر وما في معناه للحيوان الذي أو شك على الموت[2].

الشرط الثاني: ان لا تكون الآلة سنًا ولا ظفرًا[3]

لماروى عن نافع بن خديج قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى[4] فَقَالَ:ﷺ "اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"[5].

وقد اختلف الفقهاء في حكم الذبح بالسن والظفر[6] على قولين:

القول الأول: ماذهب إليه الجمهور المالكية[7] والشافعية والحنابلة والظاهرية حيث قالو: لا يجو الذبح بالسن والظفر مطلقًا متصلين كانا أو منفصلين[8].

واستدلو بحديث رافع بن خديج الذي ذكرناه آنفًا ....

القول الثاني: ماذهب إليه الحنفية حيث قالو :يجوز الذبح بالسن والظفر المنفصلين دون المتصلين[9]، واستدلو بحديث عدي بن حاتم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَﷺ :

---

(1) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ما أنهر الدم ٥/٢٠٩٦ ،برقم ٥١٨٢.

(2) فتح الباري ٩/٦٣٣، سبل السلام ٤/٨٦.

(3) المجموع٩/٩٤، المغني٩/٣١٦، المحلي٦/١٣٧.

(4) المدى: جمع مدية وهي السكين والشفرة الكبيرة [لسان العرب ١٥/٢٧٣]

(5) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ما ند من البهائم٥/٢٠٩٨، برقم ٥١٩٢.

(6) السن : قطعة من العظم تنبت في الفك، الظفر: مادة قرنية في أطراف الأصابع[المعجم الوسيط١/٤٧٣، ٢/٥٩٦].

(7) في المسألة ثلاثة أقوال عن الإمام مالك: الأول: لا تجوزمطلقا، الثاني: تجوز مطلقا، الثالث: تجوز إذا كانا منفصلين[المنتقى٣/١٠٦، ١٠٧، شرح مختصر خليل٣/١٧، أحكام القرآن لابن العربي٤/٤٨١].

(8) المنتقى٣/١٠٦، المجموع٩/٩٤، بداية١/٣٢٧، المغني٩/٣١٦، المحلي ٦/١٣٧ شرح النيل٤/٤٨١.

(9) راجع : تبيين الحقائق٥/٢٩١، العناية٩/٤٩٦، التاج والإكليل٤/٣٣٢.

" أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [1]" .

وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث يدل على جواز الذبح بكل آلة؛ لأنه خيره في كل آلة تخرج الدم.

نوقش: بأن هذا الحديث عام خصصه حديث رافع بن خديج السابق فالخاص يقضي العام.

سبب الخلاف: يرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم الذبح بالسن والظفر إلى اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله ﷺ " فَكُلُوْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ "؛ فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا، ومنهم من فهم من ذلك أنه معلل بكونه عظما أو ظفرا كما في الحديث[2]

الترجيح: لكل فريق أدلته ولكني أميل إلى ترجيح القول الأول، ـــ وهو رأي الجمهور الفقهاء الشافعية ومن معهم ، الذين منعو الذبح بالسن والظفر مطلقا ـــ لقوة دلالة حديث رافع بن حديج، ولضعف حديث عدي بن حاتم الذي رواه أبو داود [3]، ولأن الذبح بهما(السن والظفر) تعذيب للحيوان وهذا منهي عنه.

المطلب الثالث: شروط الحيوان المراد ذبحه : وتحتوي على أربعة فروع:

الفرع الأول: شروط الذبيحة وعلامات الحياة المستقرة:

أولا: شروط الذبيحة: شرطان: الشرط الأول: أن تكون الذبيحة حية وقت الذبح.

الشرط الثاني: أن يكون زهوق الروح بسبب الذبح، لا بسبب آخر كالخنق وغيره[4].

---

(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة ٣/١٠٣، برقم ٢٨٢٤.

(2) بداية المجتهد٢/٢٠٥

(3) قال ابن حزم : خبر ساقط: لأنه عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطري وهو مجهول [المحلي٧/٤٥٢].

(4) بدائع الصنائع ٥/٥٠، الفتاوى الهندية ٥/٢٨٦، البحر الزخار ٥/٣٩٠، شرح النيل٤/٤٤٦.

ثانيا: علامات الحياة المستقرة للذبيحة:

إذاكان الفقهاء قد اتفقو على تحقق حياة الحيوان وقت الذبح، إلا أن أقوالهم تباينت في مقدار الحياة المستقرة للذبيحة وعلاماتها على أقوال التالي:

القول الأول : للحنفية ورواية للحنابلة قالو: يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كثرت، فإن علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك[1].

القول الثاني : للصاحبين من الحنفية قالو: لا يكتفي بقيام أصل الحياة، بل لا بد من الحياة المستقرة(أن يكون له من الحياة مقدار ما يعيش به نصف يوم)[2].

القول الثالث : للمالكية قالو: إن لم يحدث بالحيوان ما يقضي اليأس من بقاء حياته، كفى أن يتحرك أو يسيل منه الدم[3].

القول الرابع : للشافعية ورواية للحنابلة قالو: علامة الحياة المستقرة : الحركة القوية كأن يتحرك الحيوان بعد الذبح حركة شديدة أو ينفجر منه الدم[4].

وهذا هو الأولى بالترجيح[5]: وهو الإكتفاء بالحركة الشديدة؛ لأنه إذا ترك الحيوان حركة شديدة بعد قطع ما يجب قطعه فإنه يحل، فالحياة المستقرة أن تكون فوق حركة المذبوح... والله أعلم.

---

(1) بدائع الصنائع ٥/٠، ٥؛ الفتاوى الهندية ٥/٢٨٦، البحر الزخار ٥/٠، ٣٩٠ .

(2) بدائع الصنائع ٥/٠، ٥؛ الفتاوى الهندية ٥/٢٨٦؛ شرائع الإسلام٣/١٦٣.

(3) بلغة السالك٢/١٧٥،١٧٤، حاشية الدسوقي٢/١١٢، ١١٣.

(4) راجع: المجموع٩/١٠١، الإنصاف١٠/٣٩٦، شرح منتهى ٣/٠، ٤٢٠.

(5) الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة

الفرع الثاني: أثر الذكاة في الحيوان المشرف على الموت:

بعد البحث في مقدار الحياة المستقرة وعلاماتها، بقي أن نتحدث عن حكم الحيوان الذي أو شك على فقد الحياة؛ حيث توجد بعض الحيوانات التي تمرض و يتركها أصحابها على أمل الشفاء ، إلا أن المرض يزداد عليها، فهل تؤثر الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت والهلاك من شدة المرض أو بسبب اعتداء ، وهل يجوز تناوله وأكله أم لا؟

أولاً: أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء:

إذا اعتدي على الحيوان المأكول بخنق، أو ضرب، أو جرح سبع كذئب، ثم أدركه صاحبه فذبحه، أو لم يدركه، فمات، فله أحوال ثلاثه [1]

١. إن مات قبل الذكاة، لم يؤكل ، لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ المائدة: ٣ [2]

فهذه الحيوانات الخمسة المذكورة في الآية (ما بعد المهل به لغير الله) لم يحل أكلها إذا ماتت قبل إدراكها حية و لم تذبح.

٢. إن أدرك حياً أي غلب على الظن أنها تعيش، بأن يصاب لها مقتل، فذبح، حل أكله، لقوله تعالى:﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ المائدة: ٣

---

[1] رد المحتار: ٥/ ٢١٧، البدائع: ٥/ ٤٠، القوانين الفقهية: ص ١٨٣، بداية المجتهد: ٤٢٥/ ١ وما بعدها، كشاف القناع: ٢٠٦/ ٦، أحكام القرآن للجصاص: ٣٠٦/ ٢، أحكام القرآن لابن العربي: ٥٣٩/ ٢.

[2] أي إلا ما أدركتموه حياً مما سبق، فذكيتموه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع جزءاً منه ، فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف عيناً أو يضرب برجل أو يد ثم ذبح، صار حلالاً، والمنخنقة: هي التي ماتت بأي شكل كان. والموقوذة: هي التي ماتت بعصا أو بحجر بلا ذكاة شرعية. والمتردية: هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو هوت في بئر. والنطيحة: هي ما نطحتها بهيمة أخرى، فماتت. وما أكل السبع: هي ما قتلت بافتراس حيوان كالذئب والنمر مثلاً. وما أهل لغير الله به: أي ما ذكر عليه اسم غير الله؛ لأن أكله مشاركة لأهله في عبادة غير الله. [الفقه الإسلامي وأدلته لزحيلي٤/٢٧٨٢].

٣. المنفوذة المقاتل [١] والميئوس من حياته و لم تنفذ مقاتله؛ هذا هو محل الخلاف

واختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: تعمل فيها الذكاة متى علمت حياتها أو متى كان فيها حياة مستقرة وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة[٢]

واستدلو عموم قوله تعالى:﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ **المائدة: ٣** وما روي عن كعب بن مالك ــ رضي الله عنه ــ **يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا"**[٣]..

القول الثاني: لا تعمل الذكاة في الحيوان المشرف على الهلاك، وهو رواية عن أبي يوسف ومذهب مالك ورواية عن أحمد.

دليلهم: أن الاستثناء في الآية منقطع، أي: حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم.

ونوقش : هذا الدليل بما قاله القرطبي ــ رحمه الله تعالى ــ[٤]: " وَقَدْ أُطْلِقَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى الْمَرِيضَةِ أَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُ تَذْكِيَتِهَا وَلَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ حَيَاةٍ، وَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ بَقِيَّةِ حَيَاةٍ مِنْ مَرَضٍ، وَبَقِيَّةِ حَيَاةٍ مِنْ سَبُعٍ لَوِ اتَّسَقَ النَّظَرُ، وَسَلِمَتْ مِنَ الشُّبَهِ الْفِكَرُ!".[٥]

---

[١] هي التي بلغ القتل فيها أحد أمور خمسة متفق عليها: وهي قطع الأوداج، وانتشار الدماغ، وانتشار الأحشاء، وخرق أعلى المنصران في مجرى الطعام والشراب، لا أسفله. وقطع النخاع الشوكي (القوانين الفقهيةص١٧٣).

[٢] الفقهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ للزحيلي ٤/٢٧٨٢.

[٣] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الذبائح والصيد ، باب ما أنهر الدم ٥/٢٠٩٦، برقم ٥١٨٢.

[٤] أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)

[٥] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٦/٥١

سبب الخلاف:

ومنشأ الخلاف في الميئوس منها وفي منفوذة المقاتل: هو الاستثناء المذكور في الآية السابقة، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ فمن قال: إنه متصل، قال: تعمل الذكاة في هذه الأحوال. ومن قال: إنه منقطع أي ما ذكيتم من غيرها، لم يعمل الذكاة فيها[1].

الترجيح: القول الأول هو الراجح: لعموم الآية في قوله تعالى:﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ **المائدة ، آية ٣** ولحديث كعب بن مالك المتقدم حيث أن النبي ﷺ لم يستفصل ، وقد تقرر أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يترل منزلة العموم في المقال، قال ابن قدامة ـــ رحمه الله تعالى ـــ في المغني:"والأول أصح؛ لأن عمر رضي الله عنه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش معه فوصى فقبلت وصاياه ووجبت العبادة عليه، وفيما ذكرنا من عموم الآية والخبر، وكون النبي ﷺ لم يستفصل في حديث جارية كعب ما يرد هذا"[2] يعني على أدلة المذهب الثاني.

ثانياً. أثر الذكاة في الحيوان المريض:

اتفق الفقهاء على تأثير الذكاة، وحل الأكل في الحيوان المريض الذي لم يشرف على الموت.

واختلفوا في تأثير الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت من شدة المرض[3].

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول : للحنفية والمالكية في المشهور عنهم قالوا: الحيوان المريض الذي أشرف على الموت والهلاك تؤثر فيه الذكاة ويحل أكله إذا تحرك ولو حركة خفيفة وخرج منه الدم[4].

---

[1] الفقهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ للزحيلي ٤/٢٧٨٢

[2] المغني٦/٤٠٥.

[3] بداية المجتهد: ١/ ٤٢٨، القوانين الفقهية: ص١٨١ ومابعدها.

[4] بداية المجتهد٢/٢٠٥، بدائع الصنائع ٥/٥٠، ٥/١٢.

القول الثاني : للشافعية والحنابلة ورواية للإمام مالك قالو: لا يحل أكله ولا تؤثر فيه الذكاة[1].

سبب الخلاف:

يرجع اختلا ف الفقهاء في حكم تأثير الذكاة في الحيوان المريض إلى سببين:

١. اختلافهم في مقدار الحيوان الحياة المستقرة السابقة ، فمن قال مجرد الحركة تكفي لحل الحيوان قال: الذكاة تؤثر في الحيوان المريض وتحله.

ومن قال: لابد من الحياة المستقرة والحركة الشديدة عند الذبح قال: الذكاة لا تؤثر في الحيوان المريض ولا يحل أكله .

٢. تعارض القياس مع الأثر، فأما الأثر فحديث كعب بن مالك، وأما القياس فلأن الذكاة إنما تعمل في الحي، والحيوان لمشرف على الهلاك في حكم الميت[2].

فالقوا الأول أخذ بحديث كعب بن مالك المتقدم.
والقول الثاني: أخذ بالقياس: وهو أن الذكاة إنما تؤثر في الحي، وهذا في حكم الميت.

وجمعا بين القولين أقول كما قالو الدكتورين نادى قبيصي وحسن البشير ـــ حفظهم الله تعالى ـــ : إذا كان الحيوان مريضًا مرضًا لا يؤثر على أكله كنتيجة اصطدامه بشيء أوغيرها، فإنه يحل أكله طالما لا يترتب عليه إضرار حتى ولو كانت الحركة ضعيفة كضم الفم وتحريك العين عملا بالقول الأول. بخلاف ما إذا كان الحيوان مريضا معديًّا، يؤثر على اللحم وينقل العدوى للإنسان إذا تناول هذه اللحوم، فإن الذكاة لا تعمل في مثل هذه الحيوانات عملا بالقول الثاني، ولكن يجوز الانتفاع بأجزائها الأخرى غير اللحم كالجلد والصوف والريش وغيرها ، والله أعلم[3]

---

(١) المجموع٩/١٠٠، ١٠١، كشاف القناع٦/٢٠٨، شرائع الإسلام٣/١٦٢.

(٢) بداية المجتهد٢/٢٠٥.

(٣) الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة.

الفرع الثالث: بيان ما تحصل به ذكاة الجنين[1] :

إذا كانت حياة الذبيحة شرطًا لحل الأكل منها بالعلامات المختلفة التي ذكرها العلماء سابقًا، فماحكم الجنين الذي يخرج من بطن الأم بعد تذكيتها؟

للجنين إذا خرج بعد تذكية أمه ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يخرج بعد ذكاة أمه حيًا حياة مستقرة ففي هذه الحالة لا يحل إلا بالذكاة من غير خلاف لأنه نفس أخرى، غير متصلة بغيرها اتصال خلقةٍ وتغذيةٍ فلا يحل بذكاة غيره.

الحالة الثانية: أن يخرج بعد ذكاة أمه حيًا حياة غير مستقرة بأن كانت حركته كحركة المذبوح

الحالة الثالثة : أن يخرج بعد ذكاة أمه ميتا ـــ ففي هاتين الحالتين الأخيرتين ـــ هل يكتفي بذكاة أمه فيحل أكله. **في ذلك ثلا ثة أقوال[2]:**

القول الأول: أنه حلال سواء أشعر أم لا وهو قول الحنابلة والشافعية وأبي يوسف ومحمد من أبي حنيفة[3]، واستدلو حديث أبي سعيد[4] قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجَنِينِ **فَقَالَ :"كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ"** [5] والمراد بذلك الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه

---

[1] الجنين:هو الولد في البطن فهو وصف له مادام في بطن أمه، قيل سمي ذلك لاستتاره فإذا ولد فهو منفوس[القاموس٤/٢١١، المصباح المنير١/١٢١].

[2] الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص١٣٩

[3] راجع: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج٤/٣٠٦.

[4] هو سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي جليل قد لازم النبي ﷺ وروى عنه أحاديث كثيرة تبلغ ١١٧٠ حديثا توفي في المدينة سنة٧٤هـ | الأعلام ٣/١٣٨].

[5] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ماجاء في ذكاة الجنين ٣/١٠٣، برقم ٢٨٢٧.

فيحل بها كما تحل الأم بها ولايحتاج إلى تذكية[1] ولأنه متصل بها اتصال خلقه يتغذى بغذائها فتكون ذكاته ذكاتها كأعضائها وفي هذه الحالة استحب الإمام أحمد أن يستخرج الدم الذي في جوفه[2]

القول الثاني: وهو قول المالكية أن ذكاة الجنين ذكاة أمه أن تم خلقه ونبت شعر جسده[3]،كما أنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانو يقولون: إذا اشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، وقد ورد في بعض روايات الحديث اشتراط الأشعار فقد روي ابن عمر الحديث بلفظ: (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه)[4] .

القول الثالث: أن ذكاة الجنين إذا وجد ميتًا في بطن أمه بعد ذكاتها لم يؤكل أشعر أم لم يشعر؛ لأن حياته مستقلة يتصور بقاؤها بعد موت أمه فيجب أن يفرد بالذكاة؛ ولأن ما لم يذك ميتة وقد حرم الله الميتة والجنين غير مذكى فيكون محرما، هذا قول الحنيفة [5] إلا أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى كما سبق.

الترجيح [6]: الراجح هو القول الأول وهو حل الجنين المذكاة إذا خرج ميتا أو حيا حياة غير مستقرة أشعر أو لم يشعر لقوة الحديث الذي استدل به القائلون بالإباحة مطلقا فقد صححه جمع من المحدثين وحسنه بعضهم وأقل أحواله أن يكون حسنًا لغيره لكثرة طرقه[7]، وهو مع قوة سنده صريح في الإباحة مطلقًا من غير اشتراط الأشعار.

---

[1] المغني ١١/٥٢..

[2] المغني ١١/٥٢ ببعض تصرف.

[3] أقرب المسالك بشرحه الصغير٢/١٧٧.

[4] قد تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوف وهو أصح

[5] تكملة فتح القدير على الهداية ٩/٤٩٨.

[6] الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للفوزان.

[7] بدائع الصنائع٥/٤٣، ببعض اختصار وتصرف.

الفرع الرابع: محل الذبح وحكم ذبح الحيوان من القفا:

أولاً: محل الذبح:

اتفق الفقهاء على أن محل الذبح هو الحلق واللبة[1].

ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع؛ لأنه مجمع العروق، فيحصل بالذبح فيه إنهار الدم، ويسرع زهوق الروح، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان[2]، قال ابن قدامة رحمه الله:" أن محل الذبح الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق الصدر ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالاجماع"[3]

وهذا هو المحل الشرعي للذبح، لكن ماحكم لو خالف الذابح هذا المحل وذبح الحيوان من قفاه؟

ثانيا: حكم ذبح الحيوان من القفا :

اختلف الفقهاء في حل الذبيحة إن قطعت هذه الأعضاء من جهة القفا على قولين:

القول الأول: أنه إذا فعل ذلك عمداً في حالة الاختيار فإنها لا تباح الذبيحة لأن القطع في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح ؛ لأن القاطع لإعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها إلا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله، وهذا قول المالكية ورواية عن أحمد[4] فإن فعل ذلك خطأ كأن تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفا أبيحت لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل [5].

---

(1) بدائع الصنائع٥/٤١، المغني٩/٣١٦، المجموع٩/٩٧، المحلي٦/٦١، المنتقى٣/١٠٧.

(2) تبيين الحقائق٥/٢٩٢، كشاف القناع٦/٢٠٦، مطالب أولي النهى٦/٣٣١.

(3) الشرح الكبير على متن المقنع ١١/٥١

(4) مختصر خليل مع الشرح الكبير٢/٩٩، المغني ١١/٤٩.

(5) المغني ١١/٤٩.

القول الثاني : التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي:

١. إن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه فقطعه وفيه حياة مستقرة حل لتحقيق الموت بما هو ذكاة إلا أنه يكره هذا الفعل لأن فيه زيادة إيلام للحيوان.

٢. وإن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل لوجود الموت بدون ذكاة، وهذا التفصيل هو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد [١].

والذي يظهر لي رجحانه : هو ما رجح الدكتور صالح بن فوزان ـــ رحمه الله تعالى ـــ في كتابه الأطعمة: أن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة ولو أدنى حياة أحله كأكيلة السبع والمتردية والنطيحة، وقد قال الله تعالى:﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ **المائدة ، آية ٣** وهذه قد ذكيت.

وأما التفريق بين العمد والخطأ في ذلك فلا دليل عليه، ولا يترتب عليه إلا تأثيم المعتمد لتعذيبه الحيوان[٢].

---

[١] المجموع ٩/٩٧.

[٢] الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح تأليف الدكتور: صالح الفوزان ، ص١٢٥

المطلب الرابع: آداب الذكاة ومكروهاتها[1]

أولا: آداب الذكاة:

للذكاة آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها، فمن آدابها:

١. استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح؛ لحديث جابر رضي الله عنه قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " ثُمَّ ذَبَحَ ، وابن ماجه [2] ، وفي إسناده مقال.

٢. الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة، بأن تكون الذكاة بآلة حادة، لقول النبي ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"[3].قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: "في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها"[4]

---

[1] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٣ ، الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها.

[2] رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم (٢٧٩٥) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ ، رقم (٣١٢١) والحديث اسناده محتمل للتحسين كما قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

[3] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح ٣/١٥٤٨، برقم ١٩٥٥.

[4] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٣

٣. أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى ﴿ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ﴾ الحج ٣٦ ، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" قياماعلى ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى" فإن لم يتيسر له نحرها قائمة؛ جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك.[١]

٤. أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها؛ لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [٢]. ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر، لأنه اسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى، وكان اليسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة[٣].

٥. استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين، وسبق الكلام على ما يشترط قطعه من هذه الأربعة، ولا يتجاوز قطع هذه الأربعة.

٦. عرض الماء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية و لم يذكروا دليله، ولا أعلم له أصلاً، لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن ترى الماء فتحاول الذهاب إليه فلا ينبغي منعها منه حينئذ[٤].

---

[١] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٣

[٢] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح٥/ ٢١١٤، برقم٥٢٤

[٣] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٤.

[٤] نفس المصدر.

٧. أن يواري عنها السكين، يعني يسترها عنها بحيث لا تراها إلا ساعة ذبحها، قال الإمام أحمد رحمه الله: "تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً، وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح[١]، أمر رسول ﷺ بذلك أن توارى الشفار.

٨. زيادة التكبير بعد التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا [٢].

٩. أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي [٣]

ثانيا: مكروهات الذكاة:

وأما مكروهات الذكاة فهي:

١. أن يذكيها بآلة كالة؛ لمخالفة أمر النبي ﷺ بإحداد الشفرة ولما فيه من تعذيب الحيوان، وقيل: يحرم ذلك[٤].

٢. أن يحد السكين والبهيمة تنظر؛ لأن النبي ﷺ أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد وابن ماجه [٥] ، ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي ﷺ : " لقد

---

[١] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٥.

[٢] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح٥/ ٢١١٤، برقم٥٢٤

[٣] رواه أحمد (٣/٤٣٦)

[٤] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٧.

[٥] رواه أحمد (٢/١٠٨) ، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، رقم (٣١٧٢).

أردت أن تميتها موتان، هلا حددتها قبل أن تضجعها" [1] ؛ ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها، وهو ينافي الرحمة المطلوبة[2].

٣. أن يذكيها والأخرى تنظر إليها، وذلك؛ لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح، فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد، فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم ير السبب الذي نفرت منه[3].

٤. أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أو يبدأ بسلخها، أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة، وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها[4].

تم الفصل الثالث بحمد الله ونعمته وتوفيقه

● ● ●

---

[1] رواه الحاكم (٤/٢٣٣) ، وصححه، وسكت عنه الذهبي.

[2] أحكام الأضحية والذكاة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٢/٢٨٧.

[3] نفس المصدر.

[4] أحكام الأضحية والذكاة (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين)

الفصل الرابع : طرق الذبح الحديثة ونبذة عن مذابح قاريسا وفيه مبحثان :

المبحث الأول: طرق الحديثة للذكاة وحكمها وفيه مطالب:

المطلب الأول: طريقة الصعق الكهربائي.

المطلب الثاني: طريقة الشاكوش .

المطلب الثالث: طريقة التخدير .

المطلب الرابع: طريقة الإنجليزية.

المطلب الخامس: طريقة المغطس المائي.

المبحث الثاني:مساوئ الذبح الحديثةونبذة عن مذابح قاريسا وفيه مطالب

المطلب الأول: مساوئ طرق الذبح الحديثة.

المطلب الثاني: مزايا الطرق الشرعية لإجراء الذبح.

المطلب الثالث: نبذة عن المذابح في قاريسا ومدى موافقتها للشرع.

الفصل الرابع : طرق الذبح الحديثة ونبذة عن المذابح في قاريسا

بعد البحث في الطرق الشرعية لإنجاز الذكاة سواء كانت اختيارية أو اضطرارية، ومحلها باتفاق الحلق واللبة ـــ كما سبق ـــ هناك طرق أخرى حديثة تستخدم في المجازر والمسالخ لممارسة الذبح كطريقة الصعق الكهربائي (التدويخ أو الصدمة الكهربائية)، وطريقة الذبح بالآلات السريعة، وغيرها من الطرق مما سنعرض له في المباحث التالية للتعرف على هذه الطرق وموقف الفقه الإسلامي منها:

المبحث الأول: الطرق الحديثة للذكاة وحكمها وفيه مطالب:

المطلب الأول: طريقة الصعق الكهربائي:

كيفية هذه الطريقة:

إمرار تيار كهربائي ذي شدة معينة ولمدة ثابتة إلى صدغي الحيوان، يحدث فقدان الوعي مباشرة، ثم يحدث طور من التقلص العضلي المزمن قبل الإرتخاء التام، وعدم الدقة في استخدامها يؤدي إلى نتيجة سلبية، فعندما ينخفض التيار الكهربائي يشل الحيوان شللاً تاماً مع بقاء وعيه، وتسمى هذه بالصدمة الضائقة، وعندما يزداد التيار يصاب الحيوان بالسكتة القلبية القاتلة [1] .

حكم هذه الطريقة:

هذه الطريقة لا يمكن إدماء الحيوان وإنهار الدم فيه بكثرة، وهو السبب الذي من أجله شرعت الذكاة، وهنا نحن أمام حالتين لهذا الحيوان الذي صعق بالكهرباء:

---

[1] الذكاة الشرعية وآثارها الصحية خالد الشائع، التذكية الشرعية وطرقها الشرعية لشيخ حسن الجوهري، وكتاب الذبح والذبائح، إعداد منظمة الصحة العالمية.

الحالة الأولى: أن توقف هذه الصعقة قلب الحيوان فيصير ميتًا وبالتالي إذا كانت الصدمة قاتلة، فإن الحيوان يكون موقوذًا وهو محرم لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ المائدة آية ٣ .

الحالة الثانية: أن تفقد هذه الصعقة الحيوان الوعي دون أن تقتله، وفي هذه الحالة إن أُدْرِكَ الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حَلَّ، وإن لم يدرك حيًا و لم يذك فإنه، لا يكون حلالاً وبالتالي فهذه الطريقة تكون جائزة شرعا إذا تحقق ما يلي :

١. التحقق من أنها لا تصحبها آلام للحيوان.
٢. التحقق من أن المصعق لا يحول دون تدفق الدم عند إجراء الذبح بعدها.
٣. التحقق من أن الذبح يحصل فورا بعد المصعق وبالحيوان حياة مستقرة.
٤. التحقق من عدم فساد اللحم أو نقصان لطيبه.

فإذا تحققت هذه الأمور جاز استخدام هذه الطريقة وإلا فلا .[1]

ومن الجدير بالذكر: أن طرق الصعق هذه تستخدم لإراحة الحيوانات قبل ذبحها على الطريقة الإسلامية، وليست بديلة للطريقة الإسلامية.

كيف يتم التأكد من أن موت الحيوان كان بالذبح بعد التذويخ بالصعق الكهربائي وليس بالصعق نفسه؟

هناك علامات عن طريقها يعرف حياة الحيوان بعد الصعق بالكهرباء والذبح، وذلك بعد التأكد من تطبيق الشروط الفنية التي حددها المختصون عند إجراء عملية التذويخ بالصعقة الكهربائية، والتي سبق ذكرها في هذا البحث، من هذه العلامات:

---

[1] الذبائح في الشريعة الإسلامية د/ أبو فارس ص٦٤، ٦٥، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي د/ محمد الحليلي، الذبائح والطرق الشرعية للأشقر ص٤١.

أولا: خروج الدم بعد الذبح: [1]

فإن خرج الدم بقوة من الذبيحة بعد الصعق والذبح، فإنه يدل على أن الذبيحة لم تمت بالصعق، بل بالذبح

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –:" إذا كان يترل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق ، خدرت ثم ذبحت، وعلى هذا تكون حلالا؛ لأن النبي ﷺ قال: **"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ "** [2]، ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية، أما إذا ماتت؛ فإن الدم يتغير ويتخثر، ولا يمكن أن يخرج، اللهم إلا شيئا يسيراً" [3]

ثانيا: حركة الحيوان:

والمراد بالحركة: الحركة التي تدل على الحياة بعد الصعق وقبل الذبح، كضم الفم وضم العين وقبض الرجل أو تحريك الذنب أو أي عضو منه.

أو الحركة بعد الذبح؛ فإن تحرك الحيوان وانتفض بعد ذبحه، فإن هذا دليل على أنه لم يمت من الصعقة الكهربائية، بل الموت كان بسبب الذبح.[4]

---

[1] فتوحات الوهاب المعروف بحاشية الجمل 5/٢٣٩.

[2] سبق تخريجه ص ١٧.

[3] نور على الدرب فتاوى الجنايات/ الأطعمة والذكاة والصيد.

[4] بدائع 5/٥، الإنصاف ١/٣٩٦، ٣٩٧، البحر الزخار 5/٣٠٩.

المطلب الثاني: طريقة الشاكوش والبلطة والمطرقة والمسدس:

كيفية هذه الطريقة:

أن يهوي الذابح بشاكوش أو بلطة أو مطرقة ضخمة على رأس الحيوان، مما يجعله يفقد الوعي وينهار، وقد يستخدم المسدس في تذويخ الحيوان حيث يحدث ثقبا في دماغ الحيوان يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل فوري.

وهذه الطريقة ينتج عنها حالة باللحم تسمى بالتبقع الدموي، وهي نقطة نزيفية أو بقع أوخطوط في أجزاء مختلفة من أعضاء الذبيحة[1].

حكم هذه الطريقة وذبيحتها:

أولا: حكم هذه الطريقة:

استخدام هذه الطريقة غير جائز شرعًا؛ لما فيها من إضرار وإيلام للحيوان ووحشية لا تقبل من مسلم يدين بشرع الإسلام، وقد أمرنا بإحسان ذبح الحيوان والرفق به؛ لقول الرسول ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"[2] ولنهيه ﷺ عن الذبح بالأسنان والأظفار؛ لئلا يشبه عمل الأمم المتوحشة، وهذا مثله بل أولى؛ فإذن يجب الامتناع عن استعمال هذه الطريقة بالكلية في المسالخ؛ لأنها لا تراعي المناهج المقبولة شرعا في الذبح من عامة المسلمين.

---

(1) بحوث مقارنة د/الدريني ٢/٣٥٢، الذبائح في الشريعة الإسلامية د/ أبو فارس ص٦٤ــ٦٦، الطرق الشرعية لإنجاز الذكاة د/سليمان ص ٤٣.

(2) سبق تخريجه ص ٢٥

كما يجب منعها من باب سد ذرائع الفساد، وإن الفورية في الذبح بعد الطلقة أوضرب البلطة، قد تتساهل المسالخ في تطبيقها في بعض الحالات، فيتطور الأمر إلى ذبح الموقوذات وإطعامها للمسلمين.[1]

ثانيا: حكم ما ذبح بهذه الطريقة:

وللذبيحة هنا حالتان لكل حالة حكم يغاير حكم الحالة الأخرى:

الحالة الأولى: أن تتسبب هذه الطريقة في إفقاد الحيوان وعيه وانهياره فقط دون موته، ويظل على قيد الحياة ثم تتم تذكيته بعد هذا التذويخ بالطريقة الشرعية في المحل المتفق عليه، ، فيكون حكمه حينئذ الحل.

الحالة الثانية: أن تتسبب هذه الطريقة في موت الحيوان قبل أن يذكى الذكاة الشرعية، وفي هذه الحالة يعتبر من قبيل الميتة الموقوذة؛ لأن زهوق روح الحيوان كان بسبب الضرب والوقذ المحرم لا بسبب الذبح، والضرب متحقق هنا، وهو الذي أدى إلى هلاك الحيوان فيحرم تناوله؛ لأنه اجتمع حلال وحرام فغلب الحرام احتياطا؛[2] استنادا للقاعدة الفقهية: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام احتياطًا [3] .

---

[1] راجع: الموسوعة الشاملة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، بحث الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة د/ الأشقر ١٠/٦، ٣٠.

[2] راجع: مجمع الأزهر ٢/٥٨٢، الفواكه الدواني ٢/٢٨٥، مغني المحتاج ٦/١٠٨، دقائق أولي النهى ٣/٤٢٠، كشاف القناع ٦/٢٠٨.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠٥.

المطلب الثالث: طريقة التخدير باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون:

كيفية هذه الطريقة:

يحبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي على (٧٠٪) من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبقى الحيوان محتفظا بوعيه خلال (٢٠) ثانية، ثم يحدث فقدان الوعي مباشرة، ويتبعه منعكسات حركية تستمر لمدة (١٠) ثوان ، ولا يعتبر الخبراء ذلك نتيجة لمحاولة الحيوان في الفرار؛ نظرا لأن هذه الظاهرة تشاهد في المخطط الكهربائي الدماغي للحيوان بعد تخدير عميق.

ويعتقد كثير من العلماء بأن الحيوان يتعرض لحالة ضيق تنفسي شديد أثناء التخدير، وقد تأيد ذلك من خلال تجارب أجريت على متطوعين من البشر؛ كانوا قد شعروا بالضيق التنفسي، عندما تجاوزت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء (٤٠٪).[1]

حكم هذه الطريقة وذبيحتها:

أولا: حكم هذه الطريقة:

هذه الطريقة لا يحل الذبح بها؛ لأنها تتنافى مع شرعنا الحنيف الذي أمر بالإحسان للحيوان عند ذبحه بإحداد الشفرة حتى لا يطول عليه الذبح، أو يعاني آلامه.

وأشهر عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي إلى سرعة فساد اللحم، كما تؤد ي إلى اختناق الحيوان وموته لعدم التحكم في كمية الغاز[2] وهي طريقة غير مشروعة لإزهاق روح الحيوان لما يلي:

---

[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر ٥٣٨، ٥٣٩.

[2] الذبائح في الشريعة الإسلامية، دكتور أبو فارس ص ٦٤ــ٧٠، الأطعمة المستوردة طبيعتها-حكمها حل مشكلاتها د/محمد بن عبد الغفار الشريف ص ٦٤ــ٧٦.

١. أن استعماله يؤدي إلى اختناق الحيوان، والمنخنقة محرمة بنص القرآن الكريم لقوله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ المائدة ، آية ٣

٢. ما في الخنق من التعذيب للحيوان وإيلامه.

٣. احتباس الدم وعدم خروجه، والدم حرام بالإجماع، إلى جانب فساد اللحم ونتنه لاشتماله على الدم المليء بالميكروبات الضارة. [١]

ثانيا: حكم ما ذبح بهذه الطريقة:

الحيوان الذي تستخدم معه هذه الطريقة له حالتان:

الحالة الأولى: أن يموت الحيوان اختناقا بهذا الغاز، قبل أن يذبح ويذكى الذكاة الشرعية؛ وفي هذه الحالة يأخذ حكم الميتة، أو المنخنقة.

الحالة الثانية: أن يؤدي هذا الغاز إلى تدويخ الحيوان دون موته، ثم يذبح بالطريقة الشرعية، أي أنه يُدرَك ويُذكّى التذكية الشرعية، وفي هذه الحالة يحل أكله.

جاء في مجلة الفقه الإسلامي، العد العاشر، سنة ١٩٩٧، ما يلي:"لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأوكسجين بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته".[٢]

---

[١] بحوث مقارنة د/ الدريني٢/٢٥٣ وما بعدها، الأطعمة المستوردة طبيعتها-حكمها حل مشكلاتها د/محمد بن عبد الغفار الشريف ص ٦٤ وما بعدها.

[٢] مجلة الفقه الإسلامي، العد العاشر،ص ٥٩٥، الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة د/ الهواري.

المطلب الرابع: طريقة الإنجليزية:

كيفية هذه الطريقة:

تتم بخرق جدار الصدر بآلة حادة بين الضلعين الرابع والخامس، ومن خلال هذا الخرق يتم نفخ الهواء إلى الرئتين، فيموت الحيوان نتيجة لضغط الهواء بمنفاخ في رئتيه، دون أن يترف دمه.[1]

حكم هذه الطريقة وذبيحتها:

أولا: حكم هذه الطريقة:

لا يجوز استخدام هذه الطريقة في ذبح الحيوان لما فيها من إيلام وتعذيب له، وقد أمرنا ديننا بالإحسان في كل شيء، ونص على إحسان الذبح؛ لما جاء في الحديث: لقول الرسول ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"[2] ، ولما في هذه الطريقة من عدم إدماء الحيوان وإنهار الدم، والذي من أجله شرعت الذكاة؛ لقول النبي ﷺ : "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ "[3]

ثانيا: حكم ما ذبح بهذه الطريقة:

ما ذبح بهذه الطريقة يأخذ حكم الميتة؛ لأن موت الحيوان مضاف إلى الاختناق لا إلى الذبح والتذكية أو انفصال الدم وإنهاره، أخذ مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص اللحوم المستورده من عند أهل الكتاب:"لا يجوز تذويخ الحيوان باستعمال المسدس ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية"[4].

---

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر ص ٥٤٠.

(2) سبق تخريجه ص ٢٥

(3) سبق تخريجه ص ١٧

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر ٥٣/١، سنة ١٩٩٧م.

المطلب الخامس: طريقة المغطس المائي المكهرب:

كيفية هذه الطريقة:

وتستعمل هذه الطريقة غالبا عند ذبح الطيور والدواجن؛ إذ تعلق من أرجلها بشريط آلي متحرك يجعل رءوسها وأعناقها تمر بحوض مائي مكهرب، فتصعق، ثم يمر بها ذلك الشريط على سكين آلية تذبحها وهي على هذه الحالة، ويتم في بعض المذابح يدويًا بعد الصعق المذكور، ثم يمر بها على حوض كبير مملوء بالماء المغلي لتسهيل نتف الريش، ثم تخرج من لمتابعة المراحل الأخرى.[1]

حكم هذه الطريقة:

هذه الطريقة للأسف تجمع بين الغرق والصعق، ويؤدي هذا الصعق الكهربائي –مهما كان خفيفًا – إلى موت كمية من الحيوانات قبل ذبحها، وتتفاوت هذه الكمية بحسب قوة الصعق الكهربائي وضعفه من ناحية، أو بحسب ضعف الحيوان وقوته من ناحية أخرى، أونتيجة وصوله إلى المجزرة مجهدًا بعد رحلة طويلة؛ بحيث لا يحتمل أي صدمة من ناحية ثالثة، ويظهر هذا جليا في الدواجن أكثر من غيرها.

والأولى :عدم استخدام هذه الطريقة لما يلي :

١. أن الغالب في هذه الطريقة أن يجتمع معها الصعق الكهربائي قبل وصول الحيوان إلى الآلة الذابحة بوقت قصير؛ لغرض أن يكون الحيوان مشلولا ومنعدم الحركة، بالإضافة إلى أنّ بعض الحيوانات يموت بهذا الصعق ـــ كما يقول المتخصصون ـــ قبل إجراء التذكية لها.

[1] الذبح الإسلامي ومزاياه، والذبح الغربي وخفاياه للدكتور محمد فؤاد البرازي.

٢. عدم تحقق الذبح في مو ضعه؛ لأن الدجاج يعلق في علا قات مثبتة في سيور محركة تمر بها على الذبيحة، والدواجن والطيور أجسامها متفاوتة غير متساوية، فربما تطول الشفرات موضع الذبح من الدجاجة، وربما لا تطول لصغر حجم الدجاجة فتقطع الشفرة الرأس كلية أو عرف الدجاج مثلا أو موضع غير موضع الذبح؛ فتكون الدجاجة في حكم الميتة المحرمة. [1]

وحينئذ لا تكون كل الحيوانات مذكاة لقتل بعضها بما ليس ذبحًا شرعيًّا؛ وحينئذٍ لا يمكن الحكم بحل هذه الطريقة إلا إذا تأكّدنا من أنّ الحيوان الذي صعق بالكهرباء لم يمت وقد ذبحته الآلة الحادة في موضع التذكية.

* * *

[1] راجع: بحوث مقارنة د/ الدريني ٣٥٢/٢ وما بعدها، الطرق الشرعية لإنجاز الذبح د/سليمان الأشقر ص٤٧.

المبحث الثاني: مساوئ الذبح الحديثة ونبذة عن المذابح في قاريسا

إن أساليب الذبح قد تغيرت عن الأساليب القديمة؛ وذلك لكثرة ما يذبح ولسهولة تصديرها، وهذه الطرق الذبح الحديثة تستخدم في المجاوز والمسالخ لممارسة الذبح وهي تتنوع إلى أنواع مختلفة فقد ذكرنا خمساً من الطرق الذبح الحديثة، وكيفيتها، وحكم ما ذبح بهذه الطرق، وهناك سلبيات عديدة لطرق الذبح الحديثة ومساوئ جمة، وهناك ـــ أيضاً ـــ مزايا لطرق الشرعي مما سنعرض في المطالب التالية.

المطلب الأول: مساوئ طرق الذبح الحديثة:

لطرق الذبح الحديثة التي عرضنا لها في الصفحات السابقة وغيرها مساوئ متنوعة، والحديث عنها طويل ومتشعب، ولكن سأكتفي هنا بذكر أبرز هذه الجوانب والتي يمكن اختصارها فيما يلي:

١. إن الصعق يؤدي إلى موت نسبة عالية من الحيوانات قبل ذبحها، ولا سيما الأبقار المصعوقة بالمسدس الواقذ، إذ يؤدي استعماله إلى قتل الحيوان باعتراف مصنعيه أنفسهم، وكذلك الحال في الدواجن التي تصعق بحوض مائي مكهرب.

٢. . ينجم عن التدويخ أو استعمال المسدس احتقان جزء من الدم في الذبيحة لأن هذه الطريقة أقل كفاءة في استنزاف دم الحيوان ، وهذا ضار بصحة الإنسان، لأن الدم مسرح للميكروبات والجراثيم ، وبعضُ هذه الكائنات الدقيقة لا تموت بالغلي فتضر في صحة متناولي هذه اللحوم.

٣. . إن الطريقة الغربية في الذبح لا تريح الحيوان بل تزيده ألما وعذابا، فقد أثبتت التجارب العلمية والأجهزة الخاصة أن فقد الوعي بهذه الطرق يجيء متأخراً بالمقارنة بالطريقة الإسلامية، ومعنى هذا أن الحيوان يُحس بالألم طالما وُجد لديه الوعي؛ ولهذا قال البروفيسور الألماني شولتز :"إن طريقة الذبح الإسلامي أو اليهودي غير مؤلمة للحيوان إذا تمت بطريقة صحيحة ، وإن استعمال الطريقة الغربية أقل كفاءة"

٤. يؤدي تدويخ الحيوانات إلى سرعة تعفن هذه اللحوم لعدم استنزاف دمائها بشكل كامل بعد ذبحها ، وهذا بخلاف الحيوان المستنزف فإن لحمه يبقى صالحاً لفترة أطول زد على ذلك أن طعم هذه اللحوم ليس بمستوى اللحوم المستنزفة من الدماء.

٥. يُحدِثُ هذا النوع من الذبح الغربي اضطراباً في أنسجة الحيوان ، واختلافاً في درجة التعادل.

٦. ارتفاع نسبة البكتيريا في هذا النوع من اللحم ، مما يقلل من قيمته الغذائية مقارنة باللحوم المأخوذة من حيوانات مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية دون صعق أو تدويخ.

٧. استحالة التمييز بين النزيف في اللحم الناتج عن اختلاجات الصدمة ، والنزيف المتسبب عن المرض. وفي حالة عدم التمييز بينهما يؤدي ذلك إلى تناول لحوم مريضة يصعب اكتشاف مرضها إذا كان في بدايته ، خاصة وأن الدم الخارج بسبب نزيف مرضي يعتبر خادعاً لصعوبة تمييزه عن الدم الخارج بسبب اختلاجات الصدمة.

٨. استخدامُ مربي الحيوانات أعلافاً مصنعة لتغذية تلك الحيوانات من أجل زيادة وزنها طمعاً في المال حتى لو كان ذلك على حساب صحة الناس.

٩. التلف الذي يحدثه المسدس في المخ ، و الشلل في كثير من الأحيان إثر التدويخ الكهربائي.[١]

[١] راجع: الذبح الإسلامي ومزاياه، والذبح الغربي وخفاياه للدكتور محمد فؤاد البرازي.

المطلب الثاني: مزايا الطرق الشرعية لإجراء الذبح:

الذبح الشرعي هو الطريقة المثلى لإجراء الذبح لتميزه بعديد من المزايا، منها:

١. الإسراع بموت الحيوان ، وخروج روحه ، و ذلك بإحداث نزيف شديد عن طريق القطع الحاد في مقدمة الرقبة، وقد أكدت الدراسات أن هذه الوسيلة أفضل الوسائل و أسرعها لخروج روح الحيوان.

٢. يعتبر الذبح الإسلامي أقل ألماً للحيوان من أي وسيلة أخرى، لسرعة إزهاقه للروح، ولسلامته من المعاناة النفسية للذبيحة.

٣. أنه طريقة صحية إنسانية تمدنا بلحم خال من الدم لأنه يجتذب كل الدم من أنسجة الحيوان وعروقه، فيصفو اللحم، ويصبح صحيا هي الطعم.[١]

٤. أنه يؤدي إلى إفقاد الشعور بالألم، بخلاف التدويخ فهو إفقاد للوعي كلية وربما ترتب موت الحيوان فوراً.[٢]

٥. منطقة الذبح من أقل مناطق الجسم احتواءً على الأعصاب، مما يؤدي إلى إتمام عملية الذبح دون آلام شديد على الحيوان،وهذا الألم لو حدث إلى انقباض عضلات الجسم فتحتفظ ببعض الدم، ويكون شكلها وطعمها غير مقبول، ولكن في الطريقة الإسلامية لا يحدث ذلك مما يؤدي إلى الإدمان الكامل، شكلها وطعم العضلات لا يتغير.

٦. أنه لا يحتاج إلى أدوات خاصة، بل فقط يحتاج إلى سكين حاد، وكذلك أنه يسهل عملية سلخ الحيوان.[٣]

٧. أن عدد البكتيريا في هذا اللحوم المذبوحة بالطريقة الإسلامية أقلُّ عددٍ من الطرق الذبح الحديثة الغربية.[٤]

---

[١] راجع: الذبح الإسلامي ومزاياه، والذبح الغربي وخفاياه للدكتور محمد فؤاد البرازي.

[٢] راجع : الذبائح في الشريعة الإسلامية د/ أبو فارس ص٦٤، الأطعمة المستوردة د/ عبد الغفار الشريف ص٦٤.

[٣] أساسيات الإنتاج الحيواني د/رضا سلامة، د/ محمود صفوت٢/٩٠،٩١.

[٤] الذبح الإسلامي ومزاياه، والذبح الغربي وخفاياه للدكتور محمد فؤاد البرازي

المطلب الثالث: نبذة عن المذابح في قاريسا ومدى موافقتها للشرع: ويحتوي على فرعين

الفرع الأول: نبذة عن المذابح في قاريسا :

يوجد في قاريسا مذبح رئيسي يسمى "GARISSA SLAUGHTER HOUSE" أو "**مذبح قايسا**" يقع في جهة الشمال الغربي للمدينة قرب "NEP TECHNICAL". وأسس المذبح عام ١٩٩٤م على أرض منحتها الحكومة آنذاك لجمعية جزاري قاريسا أو "GARISSA BUTCHERY ASSOCIATION" وهو المذبح الرئيسي في المدينة والوحيد المُشَغّل، إذ إن هناك عدة مذابح أخرى لكن أيّا منها لا يعمل مثل المذبح الجديد الذي تبنيه سلطات مقاطعة قاريسا وتعتزم تجهيزه بأحدث الآلات إلا أنه لا يزال قيد البناء والإعداد، وهناك مذبح آخر في قرية "مدوغو" المجاورة للمدينة ولكنه لا يعمل كما أسلفنا حسب ما قاله لي بعض الجزّارين.

ويترأس إدارة المذبح رجل يسمى: **عبده خليف جوري**، يتولّى تسيير شؤون المذبح، وله نائب يسمى: **محمود ويرر**، ويتكوّن المذبح من أقسام ثلاثة، قسم للجِمال، وآخر للأبقار، وثالث للغنم. وتمثل الأغنام والجِمال النسبة الأكبر مما يتم ذبحه في المذبح، حيث يتم في اليوم الواحد ذبح أكثر من ١٠٠ رأس من الغنم و ٣٠ رأسا من الجِمال، وتأتي الأبقار في المرتبة الثالثة حيث يقل ذبحها نظرا لعزوف الكثير من السكان عن أكل لحم الأبقار، وتفضيلهم لحوم الإبل والغنم عليها.

ويتولّى مهمة الذبح ذبّاحون محترفون امتهنوا تلك المهنة، وليس لهم تدريب خاص على المهنة، بل عندهم خبرات وتجارب ورثوها من ذبّاحين سابقين تقاعدوا عن العمل، وليست مهنتهم هذه وظيفة رسمية يتلقون عليها رواتب من جهة رسمية، بل غاية ما يحصلون عليه مقابل ذبحهم للجمل الواحد مثلا هو قطعة من اللحم أو خمسمائة شلن كيني تعادل خمس دولارات أمريكية. كما يوجد في المذبح أطباء بيطريون يتأكدون من صحة الحيوان قبل ذبحه. [1]

---

[1] كل هذه المعلومات مصدرها حسين حربي وهو رجل عمل في هذا المجال قرابة ثلاثين عاما، قابلته أثناء زيارتي للمذبح.

الفرع الثاني : صفة الذكاة في المذبح ومدى موافقتها للشرع:

يتم ذبح المواشي وخاصة الأغنام والأبقار في المذبح الذبح العادي الموافق للشريعة، المكتمل لشروط الذكاة من قطع للمريء، والحلقوم، والأوداج، والذباحون جميعهم مسلمون صوماليون. إلا أنهم يذبحون الإبل بدل نحرها، لسهولة الذبح وعدم حاجته إلى رجال كُثر إذ يكفي في ذبح الجمل شخصان بدل النحر الذي يستغرق وقتا أكثر ويحتاج إلى عدد من الرجال.

وهنا تأتي مسألة جواز ذبح ما حقه النحر أوالعكس من عدمها، وهي مسألة بحثناها في هذا البحث وبيّنا أنه إذا خالف المُذكّي ونحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر ففيه خلاف بين الفقهاء في حلّ تلك الذبيحة من عدمها على قولين، وبيّنا أن الراجح هو قول الجمهور الذي هو حلّ الذبيحة المذكاة على تلك الصفة لحصول المقصود من الذكاة وهو إنهار الدم وأنّ ما ورد من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب و الأولى وهذا لا يدل على تحريم مالم تقع ذكاته على تلك الصفة، وعلى هذا فجمال مذبح قاريسا التي تذبح بدل النحر هي حلال [1].

ويلاحظ في المذبح بعض المكروهات مثل ذبح الحيوان والآخر ينظر إليه، ويعود هذا إلى كثرة الحيوانات المراد تذكيتها في وقت قصير وكون المكان المعد للذبح عبارة عن أرضية واسعة من الإسمنت، مما يضطرهم إلى جمعها إلى جنب تلك الأرضية الإسمنتية، وذبحها عليها واحدا تلو الآخر وهي تنظر إلى بعضها البعض.

وما عدا ذلك فإن صفة الذكاة في المذبح موافقة للشريعة ومكملة لشروطها والله أعلم.

تم الفصل الرابع بحمد الله وتوفيقه

● ● ●

[1] انظر في صفحة (١٧) من هذا البحث

الخاتمة

أولا: النتائج:

١. الذكاة هي: ذبح حيوان بري مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه.

٢. حكمة الذكاة هي تمييز حلال اللحم من حرامه، فإن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، ولا يطيب إلا بخروج الدم في أقل وقت ممكن.

٣. الذكاة إما أن تكون اختيارية وذلك في الحيوان المقدور عليه بالذبح فيما يذبح كالبقر والغنم ونحوها، والنحر فيما ينحر كالإبل، أو اضطرارية وتكون في الحيوان غير المقدور عليه صيدا بطريق الجرح أو العقر.

٤. طرق التذكية الشرعية ثلاثة: الذبح والنحر ويكونان في الذكاة الاختيارية، والعقر ويكون في الطريقة الاضطرارية.

٥. للذكاة الشرعية أركان وشروط يجب توافرها حتى تكون صحيحة ولها ـــ أيضا ـــ آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها.

٦. اتفق الفقهاء على أن محل الذبح هو الحلق واللبة.

٧. الأصل في الذبح في الشريعة الإسلامية أن يكون بدون صعق أو تدويخ؛ لما في ذلك من إيلام للذبيحة، ولأن طريقة الذبح الإسلامي هي الأمثل؛ رحمةً بالحيوان، وإحسانا لذبحه.

٨. يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تم تذكيتها بالتدويخ ذكاة شرعية إذا توفرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها.

٩. صفة الذكاة في مذبح مدينة قاريسا موافقة للشريعة ومكملة لشروطها

ثانيا: التوصيات:

١. أوصي على المسلمين ونفسي بتقوالله عز وجل، وتحري ما يأكلونه، ولا سيما المنتجات الحيوانية

٢. على المسلمين عموما وعلماء مدينة قاريسا خصوصا بتعاهد مذابح المدينة التي هي مصدر المدينة من اللحوم الحمراء، وإعطاء الذباحين تدريبات شرعية حول الذكاة حتى يكونوا على علم بمسائل أحكام الذكاة من شروط وآداب ومكروهات.

٣. إنشاء هيئات متخصصة يتكون أعضاؤها من كل من له صلة بموضوع الذبح من علماء دين وطب وتربية الحيوان وغيرهم للإشراف على المذابح للتأكد من تحقق التذكية الشرعية في الذبائح

٤. وعلى الدول الإسلامية إلزام الجهات القائمة بالذبح باستخدام الوسائل التي تحقق التذكية الشرعية على الوجه الأمثل.

٥. على الحكومات الإسلامية عموما ومسلمي كينيا خصوصا بالحذر من طرق الذبح الحديثة ـــ غير الموافقة للإسلام ـــ وأن يعتمدو صفة الذكاة الإسلامية التي تعتبر أرحم طريقة لإزهاق روح الحيوان وأقلها أيلاما ـــ كما بينا سابقا ـــ والسعي لدي السلطات غير الإسلامية التي يعيش في بلدها مسلمون، لتوفر لهم فرص الذبح بالطريقة الشرعية.

وبهذا تمت رسالة البحث ولله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قائمة المراجع

أولاً: كتب القرآن وعلومه:

١. القرآن الكريم.

٢. أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) لناشر: مكتبة الخانجي – القاهرة الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م ، عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد)

٣. أحكام القرآن لمؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ) المحقق: محمد صادق القمحاوي ، الناشر: دار إحياء التراث ، بيروت تاريخ الطبع: ١٤٠٥هـ

٤. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن : المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م عدد الأجزاء: ٢٦ مجلد ٢٤ مجلد ومجلدان فهارس.

٥. الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي المؤلف: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة ، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا (في ١٠ مجلدات)

ثانيا: كتب الحديث وعلومه:

٦. سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢هـ)، الناشر: دار الحديث، عدد الأجزاء: ٢.

٧. سنن أبي داود: المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، عدد الأجزاء: ٤.

٨. سنن الدارقطني : المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، عدد الأجزاء: ٥.

٩. شرح النووي على صحيح مسلم المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، ١٣٩٢، عدد الأجزاء: ١٨ (في ٩ مجلدات)

١٠. صحيح البخاري : المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهيربن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ عدد الأجزاء: ٩

١١. صحيح مسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، عدد الأجزاء: ٥.

١٢. عون المعبود شرح سنن أبي داود، المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: ١٣٢٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٥ هـ، عدد الأجزاء: ١٤.

١٣. فتح الباري شرح صحيح البخاري: المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة – بيروت،١٣٧٩ ، عدد الأجزاء: ١٣.

١٤. نصب الراية لأحاديث الهداية : المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢هـ)، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م عدد الأجزاء: ٤

ثالثاً: كتب الفقه وأصوله:

١٥. أحكام الأضحية والذكاة: المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ)، الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ – ١٩٩٢ م، عدد الأجزاء: ١

١٦. أحكام الذبح والذبائح، إعداد منظمة الصحة العالمية إقليم شرق البحر المتوسط، الطبعة الثانية (المرفق الثاني والثالث).

١٧. أساسيات الإنتاج الحيواني د/رضا سلامة، د/ محمود صفوت.

١٨. أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) عدد الأجزاء: ٤ الناشر: دار الكتاب الإسلامي

١٩. الأشباه والنظائر: المؤلف:عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ – ١٩٩٠م، عدد الأجزاء: ١

٢٠. الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح تأليف الدكتور: صالح الفوزان

٢١. الأطعمة المستوردة طبيعتها–حكمها حل مشكلاتها د /محمد بن عبد الغفار الشريف ، دار الدعوة الكويت، طبعة سنة ١٤٠٣هـ.

٢٢. الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب (المتوفى: ٢٠٤هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت تاريخ النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٨

٢٣. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي ، الطبعة: الثانية ، عدد الأجزاء: ١٢

٢٤. البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي ، عدد الأجزاء:٨

٢٥. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى، دار الكتاب الإسلامي

٢٦. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي د/ محمد فتحي الدريني الخليلي مؤسسة الرسالة.

٢٧. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)، الناشر: دار الحديث – القاهرة، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م، عدد الأجزاء:٤.

٢٨. البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ) تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م تاريخ النشر: ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م عدد الأجزاء:٢١ (٢٠ ومجلد فهارس)

٢٩. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر:دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م عددالأجزاء:٨

٣٠. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هوشرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) الناشر: دار المعارف عدد الأجزاء:٤

٣١. التاج والإكليل لمختصر خليل: المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م ، عدد الأجزاء: ٨

٣٢. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة ، الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

٣٣. تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى عام النشر: ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م عدد الأجزاء: ١٠

٣٤. التذكية الشرعية وطرقها الحديثة بحث لشيخ حسن جوهري.

٣٥. الثقات : المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ب ن معاذ بن مَعْبَدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣، عدد الأجزاء: ٩.

٣٦. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء:٤.

٣٧. الدرر السنية في الأجوبة النجدية لمؤلف: علماء نجد الأعلام المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة: السادسة، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م عدد الأجزاء: ١٦.

٣٨. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتى :المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) ،الناشر: عالم الكتب ،الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، عدد الأجزاء: ٣.

٣٩. الذبائح في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس مكتبة المنار الأردن.

٤٠. الذبائح والطرق الشرعية في انجاز الذكاة للدكتورمحمد الهواري (الموسوعة الشاملة).

٤١. الذبائح والطرق الشرعية لإنجاز للدكتور سليمان الأشقر الدورة العاشرة مجلد مجمع الفقه الإسلامي.

٤٢. الذبح الإسلامي ومزاياه، والذبح الغربي وخفاياه للدكتور محمد فؤاد البرازي.

٤٣. الذكاة الشرعية وآثارها الصحية بحث الدكتور خالد الشائع، موقع صيد الفوائد.

٤٤. الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة للدكتور نادي قبيصي البدوي والدكتور حسن عبد الغفار البشير وهو بحث مقدم لمجمع مجلة جامعة المدينة العليا.

٤٥. رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م ، عدد الأجزاء: ٦

٤٦. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للإمام الجلي أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي، دار الكتاب الإسلامي، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان.

٤٧. شرح الزركشي المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: ٧٧٢هـ) الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م ، عدد الأجزاء:٧

٤٨. الشرح الكبير على متن المقنع المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: ٦٨٢هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

٤٩. شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش، مكتبة الإرشاد

٥٠. العناية شرح الهداية المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦هـ) الناشر: دار الفكر عدد الأجزاء: ١٠

٥١. الفتاوى الهندية المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ ، عدد الأجزاء: ٦

٥٢. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل : المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: ١٢٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء:٥

٥٣. الفروع لابن مفلح المتوفى سنة (٧٦٣هـ) عالم الكتب، الطبعة الأولى.

٥٤. الفقه الإسلامي وأدلته: المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الناشر: دار الفكر – سوريّة – دمشق، الطبعة: الرّابعة ، عدد الأجزاء: ١٠ للزحيلي

٥٥. فقه السنة للدكتور سيد سابق (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ – ١٩٧٧ م

٥٦. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ)، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م، عدد الأجزاء: ٢

٥٧. القوانين الفقهية: المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ)، عدد الأجزاء:١.

٥٨. كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ، عدد الأجزاء:٦

٥٩. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العد العاشر سنة ١٩٩٧.

٦٠. المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار الفكر

٦١. المحلي بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت ، عدد الأجزاء: ١٢

٦٢. مختصر خليل : المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: ٧٧٦هـ) المحقق: أحمد جاد الناشر: دار الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥مـ ، عدد الأجزاء: ١

٦٣. المدونة :المؤلف:مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٤

٦٤. مراتب الإجماع: المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : ٤٥٦هـ) الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت عدد الأجزاء : ١

٦٥. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣هـ) الناشر: المكتب الإسلامي ، الطبعة: الثانية، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م ، عدد الأجزاء:٦

٦٦. المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين (المتوفى: ٧٠٩هـ) المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب ،الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع ، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣ م ، عدد الأجزاء: ١

٦٧. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) ،الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، عدد الأجزاء: ٦

٦٨. المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مكتبة القاهرة ، عدد الأجزاء: ١٠ تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م

٦٩. المنتقى شرح الموطأ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ) الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ ، عدد الأجزاء: ٧

٧٠. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ) الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م ، عدد الأجزاء: ٦

٧١. الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت

٧٢. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ) ، الناشر: دار الفكر، بيروت ، الطبعة: ط أخيرة – ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م ، عدد الأجزاء: ٨ .

رابعًا: كتب التراجم:

٧٣. الاستيعاب في معرفة الأصحاب المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ) المحقق: علي محمد البجاوي ،الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ – ١٩٩٢ م عدد الأجزاء: ٤

٧٤. الإصابة في تمييز الصحابة : المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى – ١٤١٥ هـ، عدد الأجزاء: ٨.

٧٥. الإعلام لخير الدين الزركلي – الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٩ هـ .

٧٦. سير أعلام النبلاء : المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م، عدد الأجزاء: ٢٥ .

٧٧. صفة الصفوة المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) المحقق: أحمد بن علي،الناشر: دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، عدد الأجزاء: ٢

٧٨. طبقات الفقهاء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) ، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، ١٩٧٠

٧٩. الطبقات الكبرى المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٢٣٠هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م عدد الأجزاء: ٨

خامسًا: كتب اللغة:

٨٠. القاموس المحيط: المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، عدد الأجزاء: ١

٨١. لسان العرب: المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،(المتوفى: ٧١١هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – ١٤١٤ هـ عدد الأجزاء: ١٥

٨٢. مختار الصحاح : المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد ، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت ، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م ، عدد الأجزاء: ١

٨٣. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ) الناشر: المكتبة العلمية ، بيروت عدد الأجزاء: ٢

٨٤. المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار المعارف سنة ١٤٠٠هـ

٨٥. المغرب : المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (المتوفى: ٦١٠هـ) الناشر: دار الكتاب العربي

الفهارس العامة

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس الأعلام

فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات

مرتبة الآيات حسب ورودها في البحث

م	الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١.	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ	المائدة	٣	ب، ١٣، ١٥، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٦، ٤٣، ٤٨
٢.	وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ	الأعراف	١٥٧	١٤
٣.	إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً	البقرة	٦٧	١٧
٤.	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ	الكوثر	٢	١٧
٥.	وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ	المائدة	٥	٢٠، ٢٤
٦.	وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ	الأنعام	١٢١	٢٢، ٢٣
٧.	قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ	الأنعام	١٤٥	٢٣
٨.	فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ	الحج	٣٦	٣٨

فهرس الأحاديث

رتبت الأحاديث ــ أيضا ــ حسب ورودها في البحث.

م	نص الحديث	الصفحة
١.	(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)	١٣
٢.	(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ)	١٧، ٤٤، ٤٩
٣.	(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ)	١٨
٤.	(إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ)	١٨
٥.	(الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ)	٢٢
٦.	(سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)	٢٣، ٢٤
٧.	(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)	٢٥، ٣٧، ٤٥، ٤٩
٨.	(فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا)	٢٥، ٣٠
٩.	(اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ)	٢٦، ٢٧
١٠.	(أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عز وجل)	٢٦
١١.	(كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ)	٣٣
١٢.	(ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ)	٣٧
١٣.	(ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ)	٣٨، ٣٩
١٤.	(بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)	٣٩
١٥.	(لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها)	٣٩

فهرس الأعلام

م	أسماء الأعلام	الصفحة
١.	عد بن حاتم الطائي	١٨
٢.	رافع بن خديج	١٨
٣.	الإمام الأزاعي	٢١
٤.	إسحاق بن راهويه	٢١
٥.	شداد بن أوس	٢٥
٦.	كعب بن مالك	٢٥
٧.	القرطبي	٣٠
٨.	أبي سعيد الخدري	٣٣

فهرس الموضوعات

جامعة المستقبل ..... أ
الاستهلال ..... ب
ملخص البحث ..... ج
إهداء ..... د
شكر وعرفان ..... ه
الفصل الأول ١
خطة البحث ١
أولا : المقدمة ١
ثانيا : إشكالية البحث ١
ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع: ٢
رابعا : أهمية البحث ٣
خامسا: أهداف البحث ٣
سادسًا: اسئلة البحث ٤

سابعًا:حدود البحث ٤
ثامنًا : أدوات البحث ٤
الفصل الثاني ٥
الدراسات السابقة ٥
منهج البحث ٦
هيكل البحث ٧
الفصل الثالث: مفهوم الذكاة وأنواعها وشروطها ١١
المبحث الأول : مفهوم الذكاة وأنواعها ١١
المطلب الأول : تعريف الذكاة لغة واضطلاحا: ١١
أولاً : الذكاة لغة ١١
ثانيا : الذكاة إصطلاحا : ١١
المطلب الثاني: حكم الذكاة وحكمتها ١٣
أولا: حكم الذكاة: ١٣
ثانيا: حكمة مشروعية الذكاة ١٣
المطلب الثالث: أنواع الذكاة وطرقها الشرعية: ١٤

أولا: أنواع الذكاة ١٤
النوع الأول: ذكاة اختيارية: ١٥
النوع الثاني: ذكاة اضطرارية: ١٥
ثانيا: الطرق الشرعية للذكاة ١٦
أولا: الذبح: ١٦
ثانيا: النحر: ١٦
ثالثًا: العقر: ١٧
المبحث الثاني: شروط الذكاة وآدابها ومكروهاتها ١٩
المطلب الأول: شروط الذابح ١٩
الشرط الأول: العقل: ١٩
الشرط الثاني: أن يكون الذابح مسلما أو كتابيًا ٢٠
الشرط الثالث: التسمية على الذبيحة. ٢٢
المطلب الثاني: شروط آلة الذبح ٢٥
الشرط الأول: أن تكون الآلة محددة ٢٥
الشرط الثاني: ان لا تكون الآلة سِنًا ولا ظفرًا ٢٦

المطلب الثالث: شروط الحيوان المراد ذبحه ٢٧
الفرع الأول: شروط الذبيحة وعلامات الحياة المستقرة ٢٧
أولا: شروط الذبيحة: شرطان ٢٧
ثانيا: علامات الحياة المستقرة للذبيحة: ٢٨
الفرع الثاني: أثر الذكاة في الحيوان المشرف على الموت ٢٩
أولاً: أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء ٢٩
ثانياً. أثر الذكاة في الحيوان المريض ٣١
الفرع الثالث: بيان ما تحصل به ذكاة الجنين ٣٣
الفرع الرابع: محل الذبح وحكم ذبح الحيوان من القفا ٣٥
أولاً: محل الذبح ٣٥
ثانيًا: حكم ذبح الحيوان من القفا ٣٥
المطلب الرابع: آداب الذكاة ومكروهاتها ٣٧
أولا: آداب الذكاة ٣٧
ثانيا: مكروهات الذكاة ٣٩
الفصل الرابع: طرق الذبح الحديثة ونبذة عن المذابح في قاريسا ٤٢

المبحث الأول: الطرق الحديثة للذكاة وحكمها ٤٢
المطلب الأول: طريقة الصعق الكهربائي ٤٢
كيفية هذه الطريقة ٤٢
حكم هذه الطريقة: ٤٢
المطلب الثاني: طريقة الشاكوش والبلطة والمطرقة والمسدس ٤٥
كيفية هذه الطريقة ٤٥
حكم هذه الطريقة وذبيحتها: ٤٥
أولا: حكم هذه الطريقة: ٤٥
ثانيًا: حكم ما ذبح بهذه الطريقة: ٤٦
المطلب الثالث: طريقة التخدير باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون ٤٧
كيفية هذه الطريقة: ٤٧
حكم هذه الطريقة وذبيحتها: ٤٧
أولا: حكم هذه الطريقة: ٤٧
ثانيا: حكم ما ذبح بهذه الطريقة: ٤٨
المطلب الرابع: طريقة الإنجليزية: ٤٩

كيفية هذه الطريقة: ٤٩
حكم هذه الطريقة وذبيحتها: ٤٩
أولا: حكم هذه الطريقة: ٤٩
ثانيا: حكم ما ذبح بهذه الطريقة: ٤٩
المطلب الخامس: طريقة المغطس المائي المكهرب: ٥٠
كيفية هذه الطريقة: ٥٠
حكم هذه الطريقة: ٥٠
المبحث الثاني: مساوئ الذبح الحديثة ونبذة عن المذابح في قاريسا ٥٢
المطلب الأول: مساوئ طرق الذبح الحديثة: ٥٢
المطلب الثاني: مزايا الطرق الشرعية لإجراء الذبح: ٥٤
المطلب الثالث: نبذة عن المذابح في قاريسا ومدى موافقتها للشرع: وتحتوي على فرعين.. ٥٥
الفرع الأول: نبذة عن المذابح في قاريسا ٥٥
الفرع الثاني: صفة الذكاة في المذبح ومدى موافقتها للشرع..... ٥٦
الخاتمة ٥٧
أولا: النتائج: ٥٧

ثانيا: الوصيات: ٥٨
قائمة المراجع ٥٩
أولاً: كتب القرآن وعلومه: ٥٩
ثانيا: كتب الحديث وعلومه: ٦٠
ثالثاً: كتب الفقه وأصوله: ٦١
رابعًا: كتب التراجم: ٦٧
خامسًا: كتب اللغة: ٦٨
الفهارس العامة ٦٩
فهرس الآيات ٧٠
فهرس الأحاديث ٧١
فهرس الأعلام ٧٢
فهرس الموضوعات ٧٣